Приложение
к протоколу заседания академического совета образовательной программы «Юриспруденция» (очная форма обучения)
от 13.03.2025 № 8.1.2.3-01/130325-2

Программа государственного междисциплинарного экзамена ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 40.03.01 «Юриспруденция»

Нижний Новгород, 2025

1. Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена

Общие правила проведения государственной итоговой аттестации регулируются **Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»** (далее также - Положение о ГИА).

Государственный междисциплинарный экзамен является составной частью государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению подготовки **40.03.01 Юриспруденция.**

К государственному междисциплинарному экзамену допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки высшего профессионального образования, разработанной НИУ ВШЭ в соответствии с требованиями образовательного стандарта НИУ ВШЭ, в отношении которого установлена категория "Национальный исследовательский университет" (далее также - ОС ВПО) и успешно прошедшие все предшествующие промежуточные испытания, предусмотренные учебным планом.

Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое испытание по профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающий соответствие подготовленности выпускников требованиям ОС ВПО. Государственный междисциплинарный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной подготовки студентов и должен, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные ОС ВПО по направлению подготовки **40.03.01 Юриспруденция**. Государственный междисциплинарный экзамен носит комплексный характер и позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника для решения профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности.

Требования к выпускнику НИУ ВШЭ предъявляются в соответствии с:

- образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр»;
- образовательной программой по направлению «Юриспруденция» подготовки бакалавр.

2. Основная тематика, включаемая в государственный междисциплинарный экзамен

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки включает тематику дисциплин профессионального цикла: Гражданское право, Предпринимательское право, Трудовое право, Гражданское процессуальное право, Семейное право.

3. Требования к профессиональной подготовке бакалавра

Целями высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» является овладение студентами основами гуманитарных, социальных,

экономических знаний, профессиональная подготовка в области юриспруденции, позволяющая выпускнику усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести навыки, необходимые для успешной работы в бизнесе, органах публичной власти, некоммерческом секторе, науке, а также формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания, толерантности; развитие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации; обучение навыкам проектной и командной работы; формирование установки постоянно учиться и профессионально развиваться.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата: разработка и реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка.

Профессиональная деятельность по данному направлению включает следующие виды:

- правотворческая;
- правореализационная;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- правозащитная;
- экспертно-консультационная;
- аналитическая
- научно-исследовательская.

4. Форма проведения государственного междисциплинарного экзамена

В период подготовки к государственному междисциплинарному студентам должны предоставляться необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в программу государственного междисциплинарного экзамена.

Во время проведения государственного междисциплинарного экзамена может вестись видеозапись/аудиозапись.

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в устной форме в присутствии государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) или в письменной форме.

При проведении экзамена в устной форме на подготовку к ответу каждому студенту предоставляется 45 минут. Билет состоит из трех вопросов, два из которых по дисциплине «Гражданское право», третий вопрос может быть из следующих дисциплин: «Предпринимательское право», «Трудовое право», «Семейное право», «Гражданское процессуальное право». Вопросы, включаемые в билет, представлены в настоящей программе. Экзаменационные билеты утверждаются академическим руководителем образовательной программы. В процессе ответа и после его завершения члены ГЭК, с разрешения председательствующего, могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы проведения государственного экзамена.

Государственный экзамен может быть проведен в письменной форме. Продолжительность проведения государственного экзамена в письменной форме не более 120 минут. Билет состоит из трех вопросов, два из которых по дисциплине «Гражданское право», третий вопрос может быть из следующих дисциплин: «Предпринимательское право», «Трудовое право», «Семейное право», «Гражданское процессуальное право». Примерные вопросы, включаемые в билет, представлены в

настоящей программе. Экзаменационные билеты утверждаются академическим руководителем образовательной программы.

Обнаружение у студентов во время государственного междисциплинарного экзамена несанкционированных учебных и методических материалов, электронных средств связи, является основанием для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале), вне зависимости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке ответа.

Итоговая оценка по государственному экзамену выставляется государственной экзаменационной комиссией по 5 и 10-балльной шкале.

По завершении итогового междисциплинарного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает согласованную итоговую оценку. При равном числе голосов председатель ГЭК (или заменяющий его заместитель председателя) обладает правом решающего голоса. Итоговая оценка за междисциплинарный экзамен по пятибалльной и десятибалльной системам оценивания объявляется студентам председательствующим или секретарем ГЭК в день проведения испытания (при устной форме) или в течение трех дней (при письменной форме), проставляется в протокол экзамена, который подписывается председателем.

Студенты имеют право на апелляцию по результатам государственного междисциплинарного экзамена.

Студент, не явившийся на государственный междисциплинарный экзамен по уважительной причине, вправе сдать его в течение шести месяцев после завершения ГИА, без отчисления из НИУ ВШЭ.

5. Методика и критерии оценки государственного междисциплинарного экзамена

Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке всех членов комиссии, сформированной на основе независимых оценок каждого члена комиссии. В ходе экзамена выпускник должен продемонстрировать усвоение не менее 70 % изученного материала, владение навыками анализа гражданско-правовых норм, владение юридической терминологией, умение мыслить юридически.

При проведении государственного междисциплинарного экзамена устанавливаются следующие критерии оценки знаний:

Оценка «отлично» (8, 9, 10 баллов) - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.

Оценка «хорошо» (6, 7 баллов) - твёрдые и достаточно полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

Оценка «удовлетворительно» (4, 5 баллов) - твёрдое знание и понимание основных вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно.

Оценка «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 балла) - грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов.

6. Рекомендации по подготовке к государственному междисциплинарному экзамену

1. Желательно начинать готовиться к экзамену заранее. Наиболее целесообразно разделить количество вопросов на количество оставшихся дней и стараться придерживаться полученного графика подготовки.
2. При подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену студент должен, прежде всего, ознакомиться с нормативно-правовой базой по соответствующей теме. Особое внимание стоит обратить на редакцию нормативного акта, проверить действует ли данный акт в настоящее время. Ознакомившись с положениями законодательства, студент должен приступить к изучению учебников, статей в периодических изданиях, судебной практики. Приветствуется ознакомление с монографиями. Анализ доктринальных взглядов (наряду с отличным владением нормативным материалом) существенно повышает оценку.
3. Наиболее важные аспекты рекомендуется законспектировать. Это поможет сократить время в последние дни подготовки. Можно будет освежить в памяти весь материал, опираясь на узловые моменты.

7. Содержание тем, включенных в междисциплинарный экзамен

Гражданское право

Общая часть (часть первая).

Раздел 1. Общая часть гражданского права

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права

Понятие российского гражданского права. Гражданское право в системе права России. Гражданское право как отрасль частного права.

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Корпоративные отношения, регулируемые гражданским правом.

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции гражданского права. Основные начала (принципы) гражданского права.

Система гражданского права. Гражданское право как отрасль права. Наука гражданского права. Гражданское право как учебная дисциплина.

Тема 2. Источники гражданского права

Система источников гражданского права. Соотношение понятий гражданское право и гражданское законодательство. Понятие гражданского законодательства как основного источника гражданского права.

Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых законодательных актов. Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского права. Законы и иные правовые акты как источники гражданского права. Обычай как источник гражданского права. Значение актов высших судебных органов. Международные соглашения как источники гражданского права.

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Взаимодействие гражданского законодательства с нормами морали, правилами деловой этики, судебной и арбитражной практикой; их роль в применении гражданского законодательства.

Тема 3. Гражданское правоотношение

Понятие и признаки гражданского правоотношения.

Элементы гражданского правоотношения. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.

Содержание гражданского правоотношения. Понятие и содержание субъективных гражданских прав и обязанностей.

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные неимущественные отношения. Корпоративные правоотношения. Вещные и обязательственные, абсолютные и относительные правоотношения.

Основания возникновения гражданских правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Сложный юридический факт.

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права

Понятие гражданской правоспособности: содержание, возникновение и прекращение.

Понятие дееспособности граждан. Классификация граждан по объему дееспособности. Содержание дееспособности малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация. Основания и порядок ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Правовые последствия ограничения дееспособности и признания недееспособным.

Опека и попечительство. Основания и порядок назначения опекуна и попечителя. Функции опекуна, попечителя, распоряжение имуществом подопечного. Патронаж.

Особенности правового положения индивидуального предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) гражданина.

Имя и место жительства гражданина. Понятие, виды и значение актов гражданского состояния.

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Последствия явки гражданина, объявленного умершим.

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права

Понятие и признаки юридического лица. Теории возникновения юридических лиц.

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и представительства. Средства индивидуализации юридических лиц и их правовое значение.

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Ликвидация юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.

Виды юридических лиц. Понятие и виды коммерческих организаций. Корпоративные и унитарные коммерческие организации. Правовой статус хозяйственных обществ и товариществ. Потребительские и производственные кооперативы. Хозяйственные партнерства. Крестьянские фермерские хозяйства. Особенности правового статуса государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Понятие и виды некоммерческих организаций. Некоммерческие корпоративные организации. Некоммерческие унитарные организации. Особенности правового статуса некоммерческих организаций.

Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права

Понятие и содержание гражданской правосубъектности государства, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. Органы, уполномоченные на участие в гражданских правоотношениях от имени публично-правовых образований.

Особые основания приобретения и прекращения права государственной и муниципальной собственности. Приватизация государственного и муниципального имущества.

Государство и муниципальные образования как субъекты договорных отношений.

Особенности гражданско-правовой ответственности публично-правовых образований.

Тема 7. Объекты гражданских прав

Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация объектов гражданских правоотношений по оборотоспособности.

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Юридическая классификация вещей. Имущество. Имущественные комлексы. Предприятие как имущественный комплекс. Единый недвижимый комплекс. Государственная регистрация недвижимости.

Наличные деньги и безналичные денежные средства. Цифровой рубль. Ценные бумаги. Имущественные права. Цифровые права.

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.

Охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, товаров, услуг и предприятия (интеллектуальная собственность) как объект гражданских прав.

Тема 8. Ценные бумаги как объект гражданских прав

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и требования к документарной ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги: понятие, способы передачи и ответственность первоначального держателя. Простой и переводной вексель. Индоссамент, аваль. Товарные, денежные и корпоративные ценные бумаги. Эмиссионные и неэмисионные ценные бумаги. Исполнение по документарной ценной бумаги. Переход прав, удостоверенных документарными ценными бумагами. Ответственность за действительность прав, удостоверенных документарной ценной бумагой. Восстановление прав по документарной ценной бумаге. Обездвижение документарных ценных бумаг.

Понятие бездокументарных ценных бумаг. Исполнение по бездокументарной ценной бумаге. Переход прав по бездокументарной ценной бумаге. Обременение бездокументарной ценной бумаги. Защита нарушенных прав правообладателей. Последствия утраты учетных записей, удостоверяющих права на бездокументарные ценные бумаги.

Тема 9. Нематериальные блага и их защита

Понятие и признаки нематериальных благ. Виды нематериальных благ. Честь, достоинство и деловая репутация как нематериальные блага. Способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. Ответственность за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Охрана изображения гражданина. Использование изображения гражданина без его согласия. Ответственность за неправомерное использование изображение гражданина. Охрана частной жизни гражданина. Способы защиты частной жизни гражданина. Ответственность за неправомерное распространение информации о частной жизни гражданина. Компенсация морального вреда.

Тема 10. Сделки. Решения собраний

Понятие и признаки сделок. Отграничение сделок от иных юридических фактов. Условия действительности сделок. Содержание сделки. Субъекты сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки. Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок.

Недействительность сделок и ее виды. Ничтожные и оспоримые сделки. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделок: односторонняя, двухсторонняя реституция, запрет реституции. Реанимация ничтожной сделки.

Решения собраний как юридический факт. Порядок принятия решения собрания. Недействительность решения собрания и ее последствия. Оспоримость и ничтожность решения собрания.

Юридически значимые сообщения.

Тема 11. Осуществление и защита гражданских прав

Понятие и принципы осуществления субъективного гражданского права и исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.

Пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Злоупотребление правом.

Право на защиту. Понятие и способы защиты субъективных гражданских прав. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты. Органы, осуществляющие защиту гражданских прав. Самозащита.

Тема 12. Представительство. Доверенность

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Виды представительства. Основания возникновения представительства. Законное и добровольное представительство. Заключение сделки неуполномоченным лицом. Особенности коммерческого представительства.

Понятие и виды доверенности. Безотзывная доверенность. Форма доверенности. Удостоверение доверенности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности.

Тема 13. Сроки в гражданском праве. Исковая давность

Понятие и юридическое значение сроков. Классификация сроков. Административные, судебные, законные, обычные, договорные сроки. Общие и специальные сроки. Императивные и диспозитивные сроки. Сроки осуществления субъективных прав, исполнения юридических обязанностей и защиты гражданских прав. Пресекательные сроки. Претензионные сроки. Гарантийные сроки и сроки годности.

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. Специальные правила об исчислении сроков. Окончание срока, приходящегося на нерабочий день. Правила совершения действий в последний день срока.

Понятие и значение сроков исковой давности. Общий и специальные сроки исковой давности. Применение исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.

Правила исчисления исковой давности. Начало течения, приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. Последствия истечения исковой давности. Требования, на которые не распространяется исковая давность.

Литература по разделу:

Основная литература:

1. Анисимов А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15227-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535576

2. Белов В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537503

3. Под ред. Сергеева А.П. - Гражданское право. Том 1. 2-е издание. Учебник - Проспект - 2022 - ISBN: 978-5-392-34899-2 - Текст электронный // ЭБС PROSPECT - URL: http://ebs.prospekt.org/book/140625

4. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов [и др.] ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02221-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537650

Дополнительная литература:

1. Данилов И. А. Ничтожность сделки, противоречащей основам нравственности // Гражданское право. 2013. № 6.

2. Захарова А.Е**.** Понятие недвижимости по российскому гражданскому праву // Объекты гражданского оборота: Сб. статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.,2007.

3. Зенин И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / И. А. Зенин. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17474-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537358

Нормативно-правовые акты:

Конституция Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

ФЗ от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах».

ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ФЗ от 15.11.1997 № 143 ФЗ «Об актах гражданского состояния».

ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ФЗ от 08.08. 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях».

ФЗ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

ФЗ от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

ФЗ от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах».

ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

ФЗ от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Материалы судебной практики:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ №8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Постановление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Раздел 2. Вещное право

Тема 14. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах

Понятие вещного права. Виды вещных прав. Правовая природа ограниченных вещных прав. Содержание ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды ограниченных вещных прав. Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория.

Право собственности в объективном и субъективном смысле. Понятие и содержание правомочий собственника. Правомочие владения и владельческая защита. Законное и незаконное владение. Субъекты права собственности. Понятие об объектах права собственности. Бремя собственности. Риск случайной гибели или повреждения имущества.

Основания и способы приобретения права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. Понятие и условия приобретательной давности. Прекращение права собственности по воле и помимо воли собственника.

Тема 15. Особенности частной, муниципальной и государственной собственности

Форма собственности как юридическая и экономическая категория. Понятие государственной, муниципальной, частной и иных форм собственности.

Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права собственности граждан. Особые основания приобретения права собственности гражданами.

Право собственности юридических лиц. Организационно-правовые формы и право собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Порядок формирования имущественной основы деятельности юридических лиц. Минимальный размер имущества юридического лица, увеличение и уменьшение уставного (складочного) капитала.

Особенности прав участников в отношении имущества юридического лица.

Право государственной и муниципальной собственности. Субъекты, осуществляющие полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению государственным и муниципальным имуществом. Особые основания приобретения права государственной и муниципальной собственности.

Тема 16. Право общей собственности

Понятие, объекты и субъекты права общей собственности. Основания возникновения права общей собственности. Виды общей собственности.

Общая долевая собственность. Основания возникновения общей долевой собственности. Правила определения размера долей в общем имуществе. Особенности осуществления правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Порядок отчуждения доли в праве общей собственности. Порядок осуществления раздела и выдела доли. Выдел доли по требованию кредитора.

Общая совместная собственность. Основания возникновения общей совместной собственности. Особенности осуществления правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в общей совместной собственности. Порядок совершения сделок по распоряжению имуществом, находящимся в общей совместной собственности. Общее имущество супругов. Особенности раздела имущества, нажитого в браке. Общее имущество членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.

Тема 17. Право собственности и иные вещные права на землю и жилые помещения

Правовое регулирование отношений по поводу жилых помещений. Соотношение гражданского и жилищного законодательства. Понятие жилого помещения. Объекты вещных прав на жилые помещения: квартира, комната, жилой дом. Осуществление правомочий собственником в соответствии с целевым назначением жилого помещения. Общее имущество многоквартирного дома.

Субъекты прав на жилые помещения. Жилищный фонд. Виды жилищного фонда в зависимости от формы собственности.

Основания приобретения и прекращения права собственности на жилое помещение.

Права членов семьи собственника жилого помещения. Право пользования жилым помещением по завещательному отказу. Право пользования жилым помещением по договору пожизненного содержания с иждивением.

Особенности правового регулирования земельных отношений. Соотношение гражданского и земельного законодательства. Земельный участок как объект гражданских правоотношений.

Содержание права собственности на земельный участок.

Правовой режим земельных участков на других (ограниченных) вещных правах. Содержание права пожизненного наследуемого владения земельным участком Содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Обременение сервитутом зданий и сооружений.

Право пользования земельным участком собственником недвижимости. Выкуп и изъятие земельного участка.

Тема 18. Защита права собственности и иных вещных прав

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. Соотношение понятий «защита» и «охрана» права собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Характеристика вещно-правовых способов защиты права собственности.

Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. Понятие добросовестного и недобросовестного владельца. Возмездность и безвозмездность приобретения вещи. Обстоятельства выбытия вещи из владения собственника.

Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Иски об исключении имущества из описи (освобождении от ареста). Иск о признании права собственности и иных вещных прав.

Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником. Требования к органам государственной власти и управления о защите прав и законных интересов собственника.

Литература по разделу:

Основная литература:

1. Анисимов А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15227-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535576

2. Белов В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537503

3. Под ред. Сергеева А.П. - Гражданское право. Том 1. 2-е издание. Учебник - Проспект - 2022 - ISBN: 978-5-392-34899-2 - Текст электронный // ЭБС PROSPECT - URL: http://ebs.prospekt.org/book/140625

4. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов [и др.] ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02221-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537650

Дополнительная литература:

1. Зенин И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / И. А. Зенин. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17474-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537358

Нормативно-правовые акты:

Конституция Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Материалы судебной практики:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ №8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Постановление Пленума ВС РФ, ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.2013 № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения».

Раздел 3. Обязательственное право

Тема 19. Обязательства: понятие, виды, основания

Понятие обязательства и обязательственного права. Система обязательственного права. Роль обязательственного права в условиях рыночной экономики. Стороны обязательства: должник и кредитор. Объект обязательства. Юридическое содержание обязательства.

Основные виды обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Виды множественности лиц в обязательстве. Обязательства долевые и солидарные. Альтернативные и факультативные обязательства. Дополнительные обязательства: обеспечительные, субсидиарные и регрессные.

Основания возникновения обязательств. Сделка (договор). Административный акт. Причинение вреда (деликт). Иные основания возникновения обязательств.

Тема 20. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств

Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств: понятие и условия. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств надлежащему лицу. Исполнение обязательств третьим лицом. Способ, предмет, срок и место исполнения обязательств. Валюта исполнения.

Реальное исполнение обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения условий обязательства. Встречное исполнение обязательств. Особенности исполнения денежного обязательства. Исполнение путем внесения долга в депозит. Особенности исполнения обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.

Понятие, значение и виды способов обеспечения обязательств. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков. Уменьшение неустойки. Залог и его виды. Залогодатель и залогодержатель: права и обязанности. Предмет залога. Виды залогового обязательства. Ипотека. Удержание имущества. Поручительство: понятие, условия, объем ответственности поручителя, основания прекращения. Независимая гарантия: понятие, условия, отличия от иных способов обеспечения, основания прекращения. Задаток. Отличие задатка от аванса. Обеспечительный платеж. Нетрадиционные способы обеспечения обязательств.

Тема 21. Изменение и прекращение обязательств

Понятие, основания и порядок изменения обязательства. Понятие и условия перемены лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве в силу соглашения сторон и по иным основаниям (в силу закона, решения суда и т.д.). Понятие и условия уступки права требования (цессии). Перевод долга.

Понятие и основания прекращения обязательств. Надлежащее исполнение обязательства. Невозможность исполнения обязательства. Отступное. Прекращение обязательств зачетом. Новация. Случаи недопустимости зачета и новации. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Прощение долга. Прекращение стороны в обязательстве. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа.

Тема 22. Ответственность за нарушение обязательств

Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности Функции гражданско-правовой ответственности.

Виды гражданско-правовой ответственности. Соотношение договорной и внедоговорной ответственности. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Ответственность должника за действия третьих лиц.

Основные формы ответственности. Понятие и виды убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. Правовая природа и специфика применения процентов за пользование чужими денежными средствами. Потеря задатка.

Условия гражданско-правовой ответственности за нарушения обязательств. Противоправность поведения должника. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими последствиями: понятие и основные теории Формы вины. Презумпция виновности должника. Ответственность без вины. Смешанная форма вины.

Размер гражданско-правовой ответственности. Ограничения размера ответственности по обязательствам. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.

Тема 23. Гражданско-правовой договор

Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в условиях рыночной экономики. Понятие свободы договора. Правовое регулирование договорных обязательств.

Классификация договоров в гражданском праве и ее значение. Возмездные и безвозмездные договоры. Односторонние и взаимные (синаллагматические) договоры. Консенсуальные и реальные договоры. Договоры в пользу третьего лица. Публичный договор. Договор присоединения. Основной и предварительный договор. Понятие смешанного договора. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор.

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора (обычные, случайные). Форма договора. Толкование договора. Цена, форма, срок договора.

Заключение договора. Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Требования к оферте и акцепту. Публичная оферта, приглашение делать оферты. Момент заключения договора. Отзыв оферты и акцепта. Преддоговорные споры.

Особенности заключения договоров на публичных торгах. Заключение договора в обязательном порядке.

Изменение и расторжение договора: понятие и основания. Односторонний отказ от исполнения договора. Существенное нарушение условий договора. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Договорной и судебный порядок расторжения (изменения) договора. Форма и правовые последствия изменения и расторжения договора.

Литература по разделу:

Основная литература:

1. Анисимов А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15227-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535576

2. Белов В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537503

3. Под ред. Сергеева А.П. - Гражданское право. Том 1. 2-е издание. Учебник - Проспект - 2022 - ISBN: 978-5-392-34899-2 - Текст электронный // ЭБС PROSPECT - URL: http://ebs.prospekt.org/book/140625

4. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов [и др.] ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02221-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537650

Дополнительная литература:

1. Гражданское право России. Практикум : учебное пособие для вузов / А. Я. Рыженков, А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Ю. Осетрова ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18771-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545518

2. Зенин И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / И. А. Зенин. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17474-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537358

Нормативно-правовые акты:

Конституция Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ

Материалы судебной практики:

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 № 23 «О применении судами правил о залоге вещей».

Особенная часть (часть вторая).

Раздел 1.

Тема 1. Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа.

Понятие и признаки договора купли-продажи. Виды договоров. Правовое регулирование договора. Предмет договора. Цена, срок, форма договора. Содержание договора. Существенные условия договора. Права и обязанности продавца. Обязанность продавца по передаче товара покупателю. Условия о количестве, ассортименте, качестве, таре и упаковке, комплектности, принадлежностях и документах, относящихся к товару, свободе товара от прав третьих лиц. Права и обязанности покупателя. Обязанность покупателя принять товар. Оплата товара покупателем.

Договор розничной купли-продажи, его правовое регулирование. Характеристика, основные элементы и содержание договора.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 30.

2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 697 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом».

Материалы судебной практики.

1. Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

2. Постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора».

Тема 2. Договор поставки. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.

Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование договора поставки. Характеристика, элементы договора. Заключение договора: разрешение преддоговорных споров. Права и обязанности сторон. Условия о товаре. Условия о сроках и порядке поставки. Особенности исполнения договора.

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд. Характеристика, основные элементы договора. Государственный или муниципальный контракт и договор поставки. Права и обязанности сторон.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 30.

2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Материалы судебной практики.

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки».

Тема 3. Договор контрактации. Договор энергоснабжения.

Понятие договора контрактации. Правовое регулирование договора контрактации. Основные элементы договора.

Содержание договора. Существенные условия договора. Ответственность производителя и заготовителя сельскохозяйственной продукции за нарушение обязательств по договору.

Понятие и признаки договора энергоснабжения. Правовое регулирование договора. Основные элементы договора. Заключение договора энергоснабжения. Содержание договора. Перерыв в подаче и ограничение подачи электроэнергии.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 30.

2. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Тема 4. Договор купли-продажи недвижимости. Договор купли-продажи предприятия.

Понятие договора купли-продажи недвижимости. Форма договора. Содержание договора. Существенные условия договора. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество. Передача недвижимости. Переход прав на земельный участок при продаже недвижимости.

Понятие договора купли-продажи предприятия. Форма договора. Предмет договора. Содержание договора.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл.30.

2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Материалы судебной практики.

1. Постановление Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.1997 № 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости».

Раздел 2.

Тема 5. Договор мены. Договор дарения.

Понятие и основные элементы договора мены. Содержание договора. Отличие договора мены от договора купли-продажи, договора поставки.

Понятие договора дарения. Форма договора. Предмет договора. Содержание договора. Ограничение дарения. Отмена дарения. Ответственность по договору. Пожертвование.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 31, 32.
2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Раздел 3.

Тема 6. Договор ренты.

Понятие договора ренты и его виды. Стороны, форма и предмет договора. Содержание договора, способы обеспечения рентных платежей.

Договор постоянной ренты. Содержание договора. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты.

Договор пожизненной ренты. Содержание договора. Размер пожизненной ренты и сроки ее выплаты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты.

Договор пожизненного содержания с иждивением как вид договора пожизненной ренты. Содержание договора. Прекращение договора.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 33.

Раздел 4.

Тема 7. Договор аренды.

Понятие договора аренды. Форма, срок, предмет договора. Права и обязанности сторон. Арендная плата. Досрочное расторжение договора.

Особенности видов договора аренды. Договор проката. Аренда транспортных средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг).

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 34.
2. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1514 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения».

Материалы судебной практики.

1. Письмо ВАС РФ «О Федеральном законе «О лизинге» от 03.12.1998 № С5-7/УЗ-908.
2. Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.1995 № 3 «О приватизации арендного предприятия».

Раздел 5.

Тема 8. Жилищное право.

Понятие и структура жилищного законодательства. Действие жилищного законодательства.

Понятие жилищного фонда. Классификация жилищных фондов. Жилищное правоотношение.

Возникновение жилищных правоотношений. Возникновение права на жилые помещение социального использования. Возникновение права на жилые помещения,

сдаваемые в коммерческий наем. Возникновение права на жилые помещения, находящиеся в собственности граждан. Возникновение права на жилые помещения в домах жилищно-строительных и жилищных кооперативов. Возникновение права на служебные и специализированные жилые помещения. Иные основания возникновения права на жилые помещения.

Договор социального найма и договор коммерческого найма. Предмет жилищных правоотношений. Жилищные нормы. Право на дополнительную площадь. Излишки жилой площади. Субъекты жилищных правоотношений. Стороны в жилищных правоотношениях. Члены семьи пользователя жилого помещения. Поднаниматели, временные жильцы и иные лица, не имеющие самостоятельного права пользования жилым помещением. Содержание жилищных правоотношений. Право пользования помещениями. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг. Содержание и ремонт жилого помещения. Обмен жилого помещения. Приватизация жилого помещения. Права и обязанности при предоставлении другого помещения. Изменение жилищных правоотношений при вселении в помещение членов семьи и других лиц, при выбытии членов семьи, при разделе жилого помещения, при объединении пользователей в одну семью, при замене нанимателя или члена кооператива, при получении освободившегося в квартире помещения, при отказе пользователя от части жилого помещения, при переустройстве и перепланировке жилого помещения, при переводе жилого помещения в другой правовой режим.

Охрана жилищных правоотношений. Сохранение жилой площади за временно отсутствующими, переселение на время капитального ремонта. Принудительный обмен. Административное выселение.

Товарищество собственников недвижимости.

Основания прекращения жилищных правоотношений. Выселение.

Нормативно-правовые акты.

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 35.

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

Материалы судебной практики.

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.06.2006 № 6-П.

Раздел 6.

Тема 9. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды).

Понятие договора, его основные элементы.

Содержание договора. Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной гибели или повреждения вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи. Досрочное расторжение договора. Прекращение договора безвозмездного пользования.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 36.

Раздел 7.

Тема 10. Договор подряда.

Понятие и виды договора подряда. Стороны, предмет договора. Содержание договора. Права и обязанности подрядчика. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Права и обязанности заказчика. Ответственность сторон за нарушение условий договора. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работ.

Раздел 8.

Тема 11. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных нужд. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Понятие и основные элементы договора бытового подряда. Правовое регулирование договора бытового подряда. Содержание договора.

Понятие и основные элементы договора строительного подряда. Содержание договора строительного подряда. Подготовка, уточнение и изменение технической документации. Контроль и надзор за выполнением работ. Сдача-приемка законченного строительством объекта. Ответственность по договору.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие и основные элементы договора. Содержание договора. Ответственность сторон.

Подрядные работы для государственных нужд. Понятие государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд. Стороны государственного контракта. Заключение государственного контракта. Содержание государственного контракта.

Понятие и основные элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИ и ОКР). Содержание договоров. Права сторон на результаты работ. Ответственность сторон.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 37-38.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1514 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения».

Материалы судебной практики.

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».

Раздел 9.

Тема 12. Договор возмездного оказания услуг.

Понятие, область применения договора возмездного оказания услуг. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. Основные элементы договора. Содержание договора. Исполнение и оплата услуг. Прекращение договора возмездного оказания услуг.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 39.

2. Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1514 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения».

Раздел 10.

Тема 13. Транспортные договоры.

Понятие и виды транспортных обязательств. Правовое регулирование транспортных обязательств.

Договор перевозки груза. Основные элементы и содержание договора. Особенности отдельных видов договора перевозки. Железнодорожная перевозка. Автомобильная перевозка. Перевозка на внутреннем водном транспорте. Морская перевозка. Воздушная перевозка. Ответственность по договору. Претензии и иски по перевозке грузов.

Перевозка пассажиров.

Виды договоров перевозки пассажиров. Права и обязанности пассажира и перевозчика. Ответственность по договору перевозки. Перевозка багажа. Претензии и иски по перевозкам пассажиров и багажа.

Договор буксировки: понятие, основные элементы, содержание.

Договор транспортной экспедиции: понятие, основные элементы, содержание.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 40-41.
2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.
3. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 18.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
6. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ.
7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ.

Материалы судебной практики.

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 № 30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Раздел 11.

Тема 14. Договор займа. Кредитный договор. Финансирование под уступку денежного требования.

Понятие, элементы и содержание договора займа. Виды договора займа: целевой заем, государственный (муниципальный) заем.

Кредитный договор: понятие и основные элементы. Отличие кредитного договора от договора займа. Содержание договора. Товарный кредит. Коммерческий кредит.

Понятие и основные элементы договора финансирования под уступку денежного требования. Содержание договора. Ответственность по договору.

Нормативно-правовые акты.

1. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая, 1988).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 42, 43.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».

6. Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»

Материалы судебной практики.

1. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».

2. Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 05.02.1998 №3/1 «О некоторых вопросах применения ФЗ «О переводном и простом векселе».

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.1997 № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте».

Раздел 12.

Тема 15. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты.

Договор банковского вклада: понятие и основные элементы. Виды вкладов. Содержание договора. Проценты по вкладу: порядок начисления, размер выплаты. Ответственность по договору. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат.

Договор банковского счета. Понятие и основные элементы договора. Виды счетов. Заключение. Содержание договора. Изменение, расторжение договора. Списание денежных средств со счета. Ответственность по договору.

Расчетные обязательства. Общие положения о расчетах. Формы безналичных расчетов. Срок осуществления расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.

Договор номинального счета. Договор счета эскроу. Договор публичного депозитного счета.

Нормативно-правовые акты.

1.Гражданский кодекс РФ, гл. 44-46.

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

5. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».

6. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

7. Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 № 64765).

8. Письмо Банка России от 31.05.2016 № 12-1-11/1229 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».

Материалы судебной практики.

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета».

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 № 39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов».

3. Письмо Федеральной Налоговой Палаты от 20.06.2018 N 3041/03-16-3 «О договоре условного депонирования (эскроу) и договоре публичного депозитного счета».

Раздел 13.

Тема 16. Договор хранения.

Понятие и виды договора хранения. Основные элементы и содержание договора. Ответственность сторон.

Договор складского хранения. Оформление складского хранения. Складские документы. Содержание договора. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. Секвестр.

Договор условного депонирования (эскроу).

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 47, гл. 47.1.

2. Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1589 «Об утверждении Правил учета и хранения изъятых в ходе досудебного производства, но не признанных вещественными доказательствами по уголовным делам предметов и документов до признания их вещественными доказательствами по уголовным делам или до их возврата лицам, у которых они были изъяты, и арестованного имущества, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, а также возврата вещественных доказательств по уголовным делам в виде денег их законному владельцу и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».

3. Приказ Минтранса России от 27.07.2020 № 256 «Об утверждении Правил перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, содержащих порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних грузовых вагонов с изменением грузополучателя и (или) железнодорожной станции назначения, составления актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, составления транспортной железнодорожной накладной, сроки и порядок хранения грузов, контейнеров на железнодорожной станции назначения».

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2020 № 60411)

4. Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1514 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения».

5. Письмо Банка России от 31.05.2016 № 12-1-11/1229 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».

Материалы судебной практики.

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору комиссии».

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 № 30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального Закона «Устав железнодорожного транспорта РФ».

3. «Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017).

Раздел 14.

Тема 17. Страхование.

Понятие договора. Правовое регулирование договора. Основные понятия страхового права: страховой риск, страховой случай, страховой интерес. Страховая сумма, страховая выплата, страховая премия, страховой взнос, страховой тариф.

Виды страхования. Договор имущественного страхования: понятие и основные элементы. Содержание договора. Договор личного страхования: понятие, основные элементы, содержание. Добровольное и обязательное государственное страхование.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 48.

2. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования».

5. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

6. Федеральный закон от15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Материалы судебной практики.

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации».

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 №75 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования».

Раздел 15.

Тема 18. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.

Понятие договора поручения. Основные элементы и содержание договора поручения. Доверенность. Передоверие. Основания и последствия прекращения договора.

Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе. Содержание обязательства. Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 49-50.

2. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1).

Материалы судебной практики.

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Тема 19. Договор комиссии.

Понятие договора комиссии. Основные элементы договора. Содержание договора. Договор субкомиссии. Прекращение договора.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 51.

Материалы судебной практики.

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору комиссии».

Тема 20. Агентирование.

Понятие агентского договора, его отличие от договоров поручения и комиссии. Элементы договора. Содержание договора. Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение договора.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 52.

Материалы судебной практики.

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 № 68 «О практике применения части второй статьи 1002 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Раздел 16.

Тема 21. Доверительное управление имуществом.

Понятие и содержание института доверительного управления имуществом. Понятие и элементы договора доверительного управления имуществом: стороны, объект доверительного управления, форма договора. Содержание договора: Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. Сделки с имуществом, переданным в доверительное управление. Ответственность сторон за нарушение договора. Виды доверительного управления имуществом.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 53.

2. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Материалы судебной практики.

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Раздел 17.

Тема 22. Коммерческая концессия.

Понятие и форма договора коммерческой концессии. Стороны, предмет договора. Содержание договора. Права и обязанности сторон. Субконцессия. Прекращение договора.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 54.

Раздел 18.

Тема 23. Простое товарищество.

Понятие и сфера применения договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Стороны и предмет договора. Виды простых товариществ. Форма договора, порядок его заключения.

Содержание договора. Права и обязанность товарища. Правовой режим общего имущества товарищей. Распределение прибыли и убытков. Ответственность участников договора, прекращение договора.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, ч. 4, гл. 55 ч. 2.

2. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3. Постановление Правительства РФ от 29.02.2024 № 246 «О требованиях при проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве в электронной форме».

Материалы судебной практики.

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах».

Раздел 19.

Тема 24. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари.

Публичное обещание награды: понятие, признаки. Условия возникновения обязательства. Содержание обязательства.

Публичный конкурс: понятие и признаки обязательства. Сфера применения конкурса. Форма, условия конкурсного обязательства. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Решение и выплате награды.

Игры и пари. Требования к организации игр и пари. Организация игр и пари. Выплата выигрыша.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 56-58.

2. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21.05.2010 № 102 «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации».

Материалы судебной практики.

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 № 12-П.

Раздел 20.

Тема 25. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Основания возникновения обязательств из причинения вреда. Субъекты. Объекты. Вред. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом. Вина.

Правовое регулирование обязательств из причинения вреда. Система обязательств из причинения вреда.

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости.

Ответственность за вред, причиненный работником.

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный недееспособными, ограниченно дееспособными лицами, а также лицами, не способными понимать значение своих действий.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.

Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина.

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг.

Компенсация морального вреда.

Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Субъекты. Объект обязательства, основания возникновения обязательства. Содержание обязательства. Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Виды обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение требования о возврате неосновательного обогащения с деликтным обязательством, с виндикацией.

Нормативно-правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 59-60.

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

4. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

4. Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 №789 «Об утверждении правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

5. Постановление Правительства РФ от 17.11.2000 № 863 «Об утверждении порядка внесения в Фонд социального страхования Российской Федерации капитализированных платежей при ликвидации юридических лиц-страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.04.2003 № 30н «Об утверждении Правил организации работы Министерства финансов Российской Федерации по исполнению судебных актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц органов государственной власти».

6. Постановление Правительства РФ от 27.10.2008 № 797 «Об утверждении Типовых правил обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна».

Материалы судебной практики.

1. Постановление Конституционного суда РФ от 15.07.2009 № 13-П «По делу о проверке конституционности ч. 4 ст. 29 Закона РФ «О милиции» и ст. 1084 ГК РФ в связи с запросами Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода и Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода».

2. Постановление Конституционного суда РФ от 16.06.2009 № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.07 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова».

3. Определение Конституционного суда РФ от 20.02.2002 № 22-0 «По жалобе открытого акционерного общества «Большевик» на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 15, 16 и 1069 Гражданского Кодекса РФ».

4. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении».

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2006 № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 ГК РФ».

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации».

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве».

Особенная часть (часть третья, часть четвертая).

Тема 1. Наследственное право

Понятие наследственного права. Понятие и значение наследования. Основания наследования. Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные наследники.

Время и место открытия наследства. Объекты наследственного правопреемства. Понятие наследственного имущества. Основания наследования.

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Формы и содержание завещания. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах, закрытое завещание. Понятие и порядок исполнения завещания. Завещательный отказ, возложение. Изменение и отмена завещания.

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Доли наследников по закону в наследственном имуществе. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. Понятие, субъекты и содержание права на обязательную долю в наследстве.

Общие положения об осуществлении наследственных прав. Принятие наследства. Способы и сроки принятия наследства. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Отказ от наследства: способы и последствия.

Оформление наследственных прав. Раздел наследственного имущества и ответственность наследников по долгам наследодателя.

Охрана и управление наследственным имуществом.

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах. Особенности наследования предприятия как имущественного комплекса. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченных в обороте. Наследование земельных участков. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию и имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование государственных наград, почетных и именных знаков.

Литература по разделу:

Основная литература:

1. Белов В. А. Наследственное право : учебник для вузов / М. С. Абраменков, А. Г. Сараев ; ответственный редактор В. А. Белов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16574-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535561

Дополнительная литература:

1. Гражданское право России. Практикум : учебное пособие для вузов / А. Я. Рыженков, А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Ю. Осетрова ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18771-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545518

2. Зенин И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / И. А. Зенин. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17474-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537358

Нормативно-правовые акты:

Конституция Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1)

Материалы судебной практики:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

Тема 2. Право интеллектуальной собственности

Понятие и объекты интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятия как имущественного комплекса. Исторически различные подходы к термину «интеллектуальная собственность». Международные конвенции и договоры, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности. Понятие и признаки результата творческой деятельности. Понятие и система права интеллектуальной собственности.

Интеллектуальные права. Субъекты интеллектуальных прав. Исключительные права. Сроки действия исключительных прав. Личные неимущественные права авторов. Иные права. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Отчуждение исключительных прав по

договору. Лицензионные договоры. Переход исключительных прав по основаниям, предусмотренным законом.

Понятие, субъекты и объекты авторского права. Содержание авторских прав. Сроки действия исключительных авторских прав.

Понятие, субъекты и объекты смежных прав. Содержание смежных прав. Сроки действия исключительных смежных прав.

Гражданско-правовая защита авторских прав. Общее понятие и типы авторских договоров.

Понятие патентного права. Объекты патентного права, их признаки. Субъекты патентного права. Патентообладатель. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Содержание и оформление патентных прав. Сроки действия исключительных патентных прав.

Права на иные результаты интеллектуальной деятельности.

Фирменные наименования как объекты исключительного права.

Право на товарный знак (знак обслуживания). Правовой режим использования наименований мест происхождения товара.

Права на коммерческое обозначение предприятия как имущественного комплекса.

Литература по разделу:

Основная литература:

1. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17268-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536273

2. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для вузов / Е. А. Позднякова [и др.] ; под общей редакцией Е. А. Поздняковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16576-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536211

Дополнительная литература:

1. Гражданское право России. Практикум : учебное пособие для вузов / А. Я. Рыженков, А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Ю. Осетрова ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18771-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545518

2. Зенин И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / И. А. Зенин. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17474-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537358

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (20 марта 1883 г.).
3. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (9 сентября 1886 г.).

4. Всемирная конвенция об авторском праве (6 сентября 1952 г.).

5. Римская конвенция об охране исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (26 октября 1961 г.).

6. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) (Стокгольм, 14 июля 1967 г.).

7. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности ТРИПС (1994 г.).

8. Гражданский кодекс РФ, часть 4.

9. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

10. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

11. Указ Президента РФ «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» № 673 от 24 мая 2011 года.

12. Постановление Правительства РФ «О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну» от 24 декабря 2007 г. № 928

13. Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора» (вместе с «Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора»).

14. Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 № 2550 «Об утверждении Правил управления принадлежащими Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Материалы судебной практики:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Предпринимательское право

Основная литература:

1. Демичев А.А., Карпычев М.В., Леонов А.И. и др. - Предпринимательское право - НИЦ ИНФРА-М - 2023 - ISBN: 978-5-16-016423-6 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=418831

2. Разумовская Е. В. - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-07947-0 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-510558

Тема 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права

Понятие предпринимательской деятельности. Правоотношения с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности. Нормы предпринимательского права и их место в системе права. Источники предпринимательского права. Законодательство России о предпринимательстве.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№1 (часть I). -Ст.1.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ // СЗ РФ. -1998. -№31. –Ст.3824.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. №117-ФЗ // СЗ РФ. -2000. -№32. –Ст.3340.
6. Приказ Росстата от 31 декабря 2014 г. №742 «О Методических указаниях по определению основного вида экономической деятельности хозяйствующих субъектов на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) для формирования сводной официальной статистической информации» // Документ опубликован не был.

Дополнительная литература по теме:

1. Ручкина Г. Ф. [и др.] ; Под ред. Ручкиной Г.Ф. – Предпринимательское право. Учебник и практикум для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-14607-3 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-519411
2. Круглова Н. Ю. – Предпринимательское право. Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 346с. - ISBN: 978-5-9916-9075-1 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-433418
3. Предпринимательское право. Учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова. — Москва : Проспект, 2021. Проспект. https://doi.org/10.5281/zenodo.442009 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.C36FBEAF
4. Курбатов А. Я. Предпринимательское право: проблемы теории и правоприменения : монография / А. Я. Курбатов. — Москва : Юстицинформ, 2022. — 244 с. — ISBN 978-5-7205-1846-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/266612
5. Отв. ред. Белых В.С. - Российское предпринимательское право. 2-е издание. Учебник - Проспект - 2022 - ISBN: 978-5-392-35677-5 - Текст электронный // ЭБС PROSPECT - URL: http://ebs.prospekt.org/book/45094
6. Отв. ред. Ершова И.В. - Современное предпринимательское право. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-12434-3 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/25973
7. Отв. ред. Ершова И.В., Отнюкова Г.Д. - Предпринимательское право. Учебник для бакалавров - Проспект - 2017 - ISBN: 978-5-392-23116-4 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/27171

8. Под ред. Занковского С.С., Михайлова Н.И. - Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27999-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/39629

9. Под ред. Косяковой Н.И. – Предпринимательское право. 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 447с. - ISBN: 978-5-534-04352-5 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-432783

10. Под ред. Курбанова Р.А. - Предпринимательское право. Учебник - Проспект - 2019 - ISBN: 978-5-392-29364-3 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/41557

11. Предпринимательское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017.— 535 c. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1027181 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1027181

12. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 992 с. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1058081

13. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

14. Предпринимательское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. А.В. Баркова, Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитоновой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 535 с. — (Серия «Magister»). - ISBN 978-5-238-02504-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/102867
http://znanium.com/catalog/product/1028676

15. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 337 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/24831. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/702264

16. Ручкина Г.Ф., под ред., Васильева О.Н. - Предпринимательское право. Краткий курс - КноРус - 2019 - ISBN: 978-5-406-06652-2 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/930006

17. Токарева К.Г. - Предпринимательское право (краткий курс) - Юстиция - 2017 - ISBN: 978-5-4365-0709-5 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/929656

18. Шашкова А. В. - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. Учебник для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 247с. - ISBN: 978-5-

534-01005-3 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-434448

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Классификация субъектов предпринимательской деятельности. Выбор организационно-правовой формы предпринимательства. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Крестьянские-фермерские хозяйства. Коммерческие организации. Интеграционные объединения предпринимателей. Горизонтальные и вертикальные объединения. Группа лиц как единый экономический субъект.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ // СЗ РФ. -1998. -№31. –Ст.3824.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. №117-ФЗ // СЗ РФ. -2000. -№32. –Ст.3340.
5. Федеральный закон от 4 августа 2023 г. №470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» // Официальный интернет-портал правовой информации. Номер опубликования: 0001202308040071. Дата опубликования: 04.08.2023.
6. Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» // СЗ РФ. -2018. -№49 (часть I). -Ст.7494.
7. Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. №380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // СЗ РФ. -2011. -№ 49 (ч. 5). -Ст.7058.
8. Федеральный закон от 01 декабря 2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // СЗ РФ. -2007. -№49. –Ст.6076;
9. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2007. -№31. -Ст.4006.
10. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. -2003. -№24. –Ст.2249.
11. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. -2002. -№48. –Ст4746.
12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. -2001. -№33 (часть I). –Ст.3431.
13. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. -1998. -№7. –Ст.785.
14. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СЗ РФ. -1996. -№20. –Ст.2321.
15. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. -1996. -№1. –Ст.1.
16. Закон РФ от 07 июля 1993 №5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. -1993. -№33. -Ст.1309.

17. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2020 г. №1148 «О случаях создания унитарных предприятий для осуществления отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. -2020. -№32. -Ст.5294.

18. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2021 г. №1533 «Об утверждении Правил ведения реестра групп предприятий» // СЗ РФ. -2021. -№38. -Ст.6631.

Дополнительная литература по теме:

1. Белых В.С. - Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-13400-7 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/27972

2. Габов А.В., Гасников К.Д., Емельянцев В.П. и др. - Юридические лица в российском гражданском праве - НИЦ ИНФРА-М - 2023 - ISBN: 978-5-16-011815-4 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=416008

3. Зинченко С. А. Предпринимательское право в частно-публичном гражданском праве в современной России (доктрина, законодательство, правоприменение). Северо-Кавказский Юридический Вестник, (1). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.16649163

4. Зинченко, С.А. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности несовершеннолетних в законодательстве России [Электронный ресурс] / С.А. Зинченко // Актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты): Сборник научно-практических статей / Под общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 121-126. - ISBN 978-5-16-010499-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515287

5. Ильин А.Б., Леонтьева Л.С. - Организация предпринимательской деятельности - КноРус - 2019 - ISBN: 978-5-406-06822-9 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/932122

6. Индивидуальный предприниматель.: Учеб. пособие / М.Г. Лапуста. - 2-е изд., испр. доп. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 332 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003800-1 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/205573

7. Кузьмина Е. Е. Организация предпринимательской деятельности. 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для прикладного бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 417с. - ISBN: 978-5-534-06627-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/organizaciya-predprinimatelskoy-deyatelnosti-431915

8. Отв. ред. Ершова И.В. - Современное предпринимательское право. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-12434-3 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/25973

9. Под ред. Ершовой И.В. - Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса. Практикум - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-24107-1 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/38351

10. Под ред. Занковского С.С., Михайлова Н.И. - Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27999-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/39629

11. Под ред. Малько Е.А. - Предпринимательское право. Учебно-методическое пособие - Проспект - 2017 - ISBN: 978-5-392-24275-7 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/35611

12. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 992 с. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1058081

13. Шапсугова, М.Д. Предпринимательская правосубъектность несовершеннолетнего индивидуального предпринимателя [Электронный ресурс] / М.Д. Шапсугова // Актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты): Сборник научно-практических статей / Под общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 127-136. - ISBN 978-5-16-010499-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/5

Тема 3. Правовые основы начала и прекращения предпринимательской деятельности

Условия и порядок начала осуществления предпринимательской деятельности физическими лицами. Прекращение физическим лицом осуществления предпринимательской деятельности. Исключение индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа. Создание крестьянского (фермерского) хозяйства. Прекращение крестьянского (фермерского) хозяйства. Создание коммерческих организаций вновь. Реорганизация коммерческих организаций. Ликвидация коммерческих организаций. Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. №117-ФЗ // СЗ РФ. -2000. -№32. -Ст.3340.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.
3. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. -2001. -№33 (часть I). –Ст.3431.
4. Приказ Федеральной налоговой службы от 29.12.2022 № ЕД-7-14/1277@ «Об утверждении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с приведением учредительных документов в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также требований к их оформлению» // Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 10.02.2023. №0001202302100008.
5. Приказ Федеральной налоговой службы от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@ «Об утверждении Оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, а также формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и формы заявления физического лица о

недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» // Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 09.02.2023. №0001202302090004.

6. Приказ Федеральной налоговой службы от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1267@ «Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требований к формированию таких электронных документов» // Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 10.02.2023. №0001202302100010.

7. Приказ ФНС России от 13.01.2020 № ММВ-7-14/12@ «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.05.2020.

8. Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.09.2020.

Дополнительная литература по теме:

1. Белых В.С. - Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-13400-7 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/27972

2. Габов А. В. - Реорганизация и ликвидация юридических лиц - НИЦ ИНФРА-М - 2021 - ISBN: 978-5-16-010466-9 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=398901

3. Отв. ред. Ершова И.В. - Современное предпринимательское право. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-12434-3 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/25973

4. Паштова Л.Г., под ред., Гермогентова М.Н. - Реорганизация бизнеса: слияние и поглощения - КноРус - 2018 - ISBN: 978-5-4365-2403-0 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/930270

5. Под ред. Занковского С.С., Михайлова Н.И. - Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27999-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/39629

6. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: зарубежный опыт : монография. — Москва : СТАТУТ, 2012. — 526 с. — ISBN 978-5-8354-0841-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61692

7. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики: Монография / П.А. Марков. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2011. - 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-274-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/279258

8. Юридические лица в рос.гражд.праве.В 3т.Т.3.Создание,реорганизация и ликвидация юридических лиц:Моногр./ГабовА.В.,Гасников К.Д.,Емельянцев В.П.

и др;отв.ред. А.В.Габов - М.: НИЦ ИНФРА-М,2015-280с.:60х90 1/16. - (ИЗиСП) (п) ISBN 978-5-16-011815-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/543967

9. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц : монография / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова ; отв. ред. А.В. Габов. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 280 с. — www.dx.doi.org/10.12737/17051. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/774692

10. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц : монография / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова ; отв. ред. А.В. Габов. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 280 с. — www.dx.doi.org/10.12737/17051. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966055

11. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц : монография / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова ; отв. ред. А.В. Габов. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. — www.dx.doi.org/10.12737/17051. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1033433

12. Юридические лица в российском гражданском праве: В 3 томах: Монография. Том 3. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц / Габов А.В., Гасников К.Д., Емельянцев В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60х90 1/16 (П) ISBN 978-5-16-011815-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544018

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Правовые основы приватизации

Имущество как правовая категория. Правовой режим отдельных видов имущества. Предприятие как имущественный комплекс. Распоряжение предприятием. Источники и порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности. Понятие приватизации. Субъекты и объекты приватизации. Этапы приватизации.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ. -2006. -№52 (часть I). –Ст.5496.

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№46. -Ст.4532.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ // СЗ РФ. -1996. -№5. –Ст.410.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.

5. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // СЗ РФ. -2015. -№29 (часть I). -Ст.4344.

6. Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. №380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // СЗ РФ. -2011. -№ 49 (ч. 5). -Ст.7058.

7. Федеральный закон от 02 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. -2007. -№41. -Ст4849.

8. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. -2003. -№50. –Ст.4859.
9. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. -2003. -№24. -Ст.2249.
10. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. -2003. -№50. –Ст.4859.
11. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. -2002. -№48. –Ст4746.
12. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. -2002. -№4. –Ст.251.
13. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. -1998. -№7. –Ст.785.
14. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СЗ РФ. -1996. -№20. –Ст.2321.
15. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. -1996. -№17. -Ст.1918.
16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. -1996. -№1. –Ст.1.
17. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. -1996. -№1. –Ст.1.
18. Приказ Минфина РФ от 06 июля 1999 г. №43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» // Финансовая газета. -1999. -№34.

Дополнительная литература по теме:

1. Белых В.С. - Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-13400-7 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/27972
2. Грибанов, А. В. Предприятие как имущественный комплекс (объект права) по праву России и Германии: научно-практическое издание : учебное пособие / А. В. Грибанов. — Москва : Infotropic Media, 2010. — 600 с. — ISBN 978-5-9998-0002-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/58041
3. Новиков К.А. - Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: предпосылки, цели и главные приемы их достижения. Монография - Проспект - 2021 - ISBN: 978-5-392-34866-4 - Текст электронный // ЭБС PROSPECT - URL: http://ebs.prospekt.org/book/41371
4. Отв. ред. Ершова И.В. - Современное предпринимательское право. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-12434-3 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/25973
5. Под ред. Занковского С.С., Михайлова Н.И. - Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27999-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/39629
6. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

7. Романов, О. Е. Предприятие и иные имущественные комплексы как объекты гражданских прав : монография / О. Е. Романов. — Санкт-Петербург : Юридический центр, 2004. — 304 с. — ISBN 5-94201-314-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146294

8. Ханин М. С. - Приватизация: цели и задачи - Академия водного транспорта Российского университета транспорта - 2012 - ISBN: - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=122041

Тема 5. Учет и отчетность при осуществлении предпринимательской деятельности.

Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Правовое регулирование бухгалтерского учета. Субъекты и объекты бухгалтерского учета. Порядок осуществления бухгалтерского учета. Внутренний контроль и аудит. Бухгалтерская отчетность. Правовые основы формирования и представления бухгалтерской отчетности. Понятие налогового учета. Правовое регулирование налогового учета. Порядок осуществления налогового учета. Налоговая отчетность. Правовые основы формирования и представления налоговой отчетности. Правовые основы формирования и представления статистической отчетности. Ответственность за нарушение требований в сфере учета и отчетности.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ // СЗ РФ. -2000. -№32. –Ст.3340.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 №146-ФЗ // СЗ РФ. -1998. -№31. –Ст.3824.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№1 (часть I). -Ст.1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // СЗ РФ. -1996. -№25. -Ст.2954.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.
6. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. -2011. -№ 50. -Ст.7344.
7. Федеральный закон от 27 октября 2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» // СЗ РФ. -2010. -№ 31. -Ст.4177.
8. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // СЗ РФ. -2009. -№1. –Ст.15.
9. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2007. -№49. -Ст.6043.
10. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2007. -№31. -Ст.4006.
11. Закон РФ от 13.05.1992 №2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» // Российская газета. – 1992. – 4 июля.
12. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 №620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета» // СЗ РФ. -2008. -№34. -Ст.3929.

Дополнительная литература по теме:

1. Блинова У.Ю., под ред., Астахова Е.Ю. - Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации - КноРус - 2023 - ISBN: 978-5-406-10530-6 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/945222
2. Любушин Н.П., под ред., Варпаева И.А. - Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации - КноРус - 2023 - ISBN: 978-5-406-10592-4 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/945229
3. Под ред. Занковского С.С., Михайлова Н.И. - Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27999-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/39629
4. Правовое регулирование бухгалтерского учета: Учебник / Отв. ред. и сост.Грачева Е.Ю., Арзуманова Л.Л., Болтинова О.В., Бубнова О.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780374
5. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

Тема 6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательства.

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) ЮЛ. Процедуры банкротства юридического лица. Понятие и признаки банкротства граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Процедуры банкротства граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Последствия признания гражданина банкротом. Мировое соглашение.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№30. -Ст.3012.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.
3. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. -2002. -№43. -Ст.4190.
4. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 №257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» // СЗ РФ. -2004. -№23. -Ст.2310.

Дополнительная литература по теме:

1. Белых В.С. - Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-13400-7 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/27972
2. Иванова С.П., Земляков Д.Н., Баранников А.Л. - Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц - Юстиция - 2018 - ISBN: 978-5-4365-1595-3 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/924284

3. Иванова С.П., Земляков Д.Н., Баранников А.Л. - Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц - Юстиция - 2020 - ISBN: 978-5-4365-3344-5 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/932106

4. Несостоятельность (банкротство). Учебный курс : учебное пособие : в 2 томах / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией С. А. Карелиной. — Москва : СТАТУТ, [б. г.]. — Том 1 — 2019. — 925 с. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123485

5. Отв. ред. Ершова И.В. - Современное предпринимательское право. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-12434-3 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/25973

6. Пирогова Е. С., Курбатов А. Я. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-14797-1 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/pravovoe-regulirovanie-nesostoyatelnosti-bankrotstva-511081

7. Под ред. Ершовой И.В., Еньковой Е.Е. - Банкротство хозяйствующих субъектов. Учебник для бакалавров - Проспект - 2016 - ISBN: 978-5-392-20378-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/31158

8. Под ред. Занковского С.С., Михайлова Н.И. - Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27999-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/39629

9. Под ред. Ряховской А.Н. – Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики. Монография - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-11475-1 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/bankrotstvo-i-finansovoe-ozdorovlenie-subektov-ekonomiki-516160

10. Попондопуло В.Ф. - Банкротство. Правовое регулирование. 2-е издание. Научно-практическое пособие - Проспект - 2016 - ISBN: 978-5-392-20128-0 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/31014

11. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

12. Ткачёв, В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 255 с. - ISBN 978-5-238-01169-1. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1025608 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1025608

13. Юлова Е. С. - Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 413с. - ISBN: 978-5-534-00344-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/pravovoe-regulirovanie-nesostoyatelnosti-bankrotstva-433119

Тема 7. Правовой режим информации в предпринимательской деятельности

Понятие информации. Информация как объект правоотношений с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Информационные правоотношения. Правовой режим информации, содержащейся в государственных реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕФРСФДЮЛ). Получение данной информации субъектами предпринимательской деятельности. Правовой режим рекламной деятельности. Правовой режим коммерческой тайны. Секрет производства (ноу-хау).

Нормативные правовые акты по теме:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 №230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. -№52 (часть 1). –Ст.5496.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ // СЗ РФ. -2002. –№1 (ч. 1). -Ст.1.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.
5. Федеральный закон от 09 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. -2009. -№7. –Ст.776.
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. -2006. -№31 (часть 1). –Ст.3448.
7. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ. -2006. -№12. -Ст.1232.
8. Федеральный закон от 29 июля 2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. -2004. -№32. –Ст.3283.
9. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. -2001. -№33 (часть I). –Ст.3431.
10. Указ Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. №903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» // Официальный интернет-портал правовой информации. Номер опубликования 0001202311270008. Дата опубликования 27.11.2023.
11. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. №1922 «Об утверждении Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе» // СЗ РФ. -2020. -№49. -Ст.7902.
12. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. №1838 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в сфере рекламы» // СЗ РФ. -2020. -№47. -Ст.7540.
13. Постановление Правительства РФ от 19 мая 2014 №462 «О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. -2014. -№21. –Ст.2714.
14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05 августа 2019 г. № 121н «Об утверждении порядка, форм и сроков предоставления содержа-

щихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов, а также информации и справки, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: www.pravo.gov.ru (дата опубликования – 14.10.2019).

15. Приказ Минфина России от 30 октября 2017 г. №165н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные в записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки), и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. №25н» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: www.pravo.gov.ru

16. Приказ ФНС России от 19 декабря 2019 г. №ММВ-7-14/640@ «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: www.pravo.gov.ru

17. Приказ Минэкономразвития России от 05 апреля 2013 №178 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» // Российская газета. – 2013. – 7 августа.

Дополнительная литература по теме:

1. Бачило И. Л. – Информационное право. 5-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-00608-7 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/informacionnoe-pravo-510460

2. Богацкая С.Г. - Правовое регулирование рекламной деятельности - Университетская книга - 2020 - ISBN: 978-5-98699-032-3 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=367508

3. Волков Ю. В. – Информационное право. Информация как правовая категория. 2-е изд. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-07052-1 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/informacionnoe-pravo-informaciya-kak-pravovaya-kategoriya-516577

4. Дударова Б. О., Пузыревский С. А. - Правовое регулирование рекламной деятельности - Юридическое издательство Норма - 2018 - ISBN: 978-5-91768-522-9 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=372049

5. Илякова И. Е. – Коммерческая тайна. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-14712-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/kommercheskaya-tayna-520253

6. Кайнов В.И., Семухин О.А., Семухина Е.В. - Информационное право - КноРус - 2023 - ISBN: 978-5-406-10560-3 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/946345

7. Рассолов И. М. - ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-14327-0 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/informacionnoe-pravo-510644

8. Ситдиков, Р. Б. Правовая охрана ноу-хау в России : монография / Р. Б. Ситдиков. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-8354-1298-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92504

9. Федоров, П. Г. Коммерческая тайна в современном бизнесе / П. Г. Федоров. — Москва : Юстицинформ, 2022. — 160 с. — ISBN 978 5 7205 1788 5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193622

10. Эриашвили Н.Д., Романов А.А., Васильев Г.А. и др. - Правовое регулирование рекламной деятельности - ЮНИТИ-ДАНА - 2017 - ISBN: 978-5-238-01546-0 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=340953

Тема 8. Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности

Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности, виды и формы государственного регулирования. Средства и методы государственного регулирования. Обязательные требования в предпринимательской деятельности и оценка их соблюдения. Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. Саморегулирование в предпринимательской деятельности.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№1 (часть I). -Ст.1.
3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» // СЗ РФ -2020. -№31 (часть I). -Ст.5007.
4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. -2008. -№52 (часть I). –Ст.6249.
5. Федеральный закон от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // СЗ РФ. -2007. -№49. –Ст.6076.
6. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2014. -№26 (часть I). -Ст.3378.
7. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2007. -№31. –Ст.4006.
8. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2003. -№40. -Ст.3822.

9. Федеральный закон от 06 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. -1999. -№42. -Ст.5005.

10. Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. №21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. -2020. -№4. -Ст.346.

11. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. -2004. -№11.

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 03 августа 2021 г. № 1299 «Об утверждении Правил возмещения контролируемому лицу стоимости утраченной продукции (утраченных товаров) в ходе выездной проверки» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 06.08.2021. Номер опубликования: 0001202108060020.

Дополнительная литература по теме:

1. В. П. Васильев. – Государственное регулирование экономики. 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-15470-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-507498

2. Белых В.С. - Государственное и договорное регулирование предпринимательской деятельности. Коллективная монография - Проспект - 2015 - ISBN: 978-5-392-14358-0 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/27631

3. Белых В.С. - Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-13400-7 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/27972

4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие / В.М. Прудников. - 3-е изд. - М.: ИД РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 232 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-369-00720-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/224188

5. Губин Е.П. - Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы - Юридическое издательство Норма - 2023 - ISBN: 978-5-91768-836-7 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=422649

6. Ершова И. В. - Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: единство и дифференциация - Юридическое издательство Норма - 2019 - ISBN: 978-5-91768-577-9 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=355389

7. Запольский С.В. - Государственный контроль и надзор как способы обеспечения законности в сфере экономической деятельности - Русайнс - 2019 - ISBN: 978-5-4365-3748-1 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/933853

8. Мицкевич Л.А., Васильева А.Ф. - Государственный контроль (надзор) и бизнес. Баланс прав и обязанностей. Учебное пособие - Проспект - 2017 - ISBN: 978-5-392-21769-4 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/34140

9. Отв. ред. Ершова И.В. - Современное предпринимательское право. Монография - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-12434-3 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/25973

10. Петров Д.А. - Саморегулирование как способ правового регулирования отношений в сфере предпринимательства: предпосылки, воплощение и перспективы развития. Монография - Проспект - 2016 - ISBN: 978-5-392-19689-0 - Текст электронный // ЭБС PROSPECT - URL: http://ebs.prospekt.org/book/30809

11. Под ред. Занковского С.С., Михайлова Н.И. - Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27999-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/39629

12. Правовое регулирование государственного контроля / А.Ф. Ноздрачев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 480 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103754-6 (online). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/527305

13. Предпринимательское право : учебник для академического бакалавриата, Иванова Е.В.978-5-534-07947-02019

14. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

15. Ручкина Г.Ф. - Государственное регулирование предпринимательской деятельности - Русайнс - 2015 - ISBN: 978-5-4365-0602-9 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/919332

16. Ручкина Г.Ф., Демченко М.В., Венгеровский Е.Л. - Государственное регулирование предпринимательской деятельности - КноРус - 2017 - ISBN: 978-5-406-05735-3 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/922003

17. Система контроля в сфере государственного управления : монография / С. М. Зубарев. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. — 152 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020321

Тема 9. Разрешительные режимы при осуществлении предпринимательской деятельности

Понятие, сущность и виды разрешительных режимов. Режим лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности. Разрешительные режимы, связанные с введением в оборот продукции, являющейся объектом технического регулирования.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/

2. Соглашение о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/

3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. №44 «О типовых схемах оценки соответствия» // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/

4. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. №41 «О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза» // Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 г. №620 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме» // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. №526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№1 (часть I). -Ст.1.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. -1996. -№5. -Ст.410.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // СЗ РФ. -1996. -№25. -Ст.2954.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.

11. Федеральный закон от 29 июня 2015 года №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2015. -№27. -Ст.3953.

12. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. -2011. -№19. –Ст.2716.

13. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» // СЗ РФ. -2002. -№52 (ч. 1). -Ст.5140.

14. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Официальный интернет портал правовой информации. Дата опубликования 31.12.2021. Номер опубликования 0001202112300200.

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 № 1265 «Об утверждении Правил обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании» // Официальный интернет портал правовой информации. Дата опубликования 30.07.2021. Номер опубликования 0001202107300039.

16. Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 №936 «О порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, признания их недействительными и порядке приостановления, возоб-

новления и прекращения действия сертификатов соответствия, признания их недействительными» // Официальный интернет портал правовой информации. Дата опубликования 21.06.2021. Номер опубликования 0001202106210024.

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011. №957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. -2011. -№48. –Ст.6931.

Дополнительная литература по теме:

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (постатейный) / А. Н. Борисов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юстицинформ, 2022. — 432 с. — ISBN 978-5-7205-1856-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/266993

2. Быкадоров, В.А. Техническое регулирование и обеспечение безопасности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.А. Быкадоров, Ф.П. Васильев, В.А. Казюлин ; под ред. Ф.П. Васильева. — М. : ЮНИТИ-ДАНА Закон и право, 2017. — 639 с. - ISBN 978-5-238-02537-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/102868 http://znanium.com/catalog/product/1028684

3. Зайцев С.А., Бавыкин О.Б., Вячеславова О.Ф. - Техническое регулирование - КноРус - 2023 - ISBN: 978-5-406-09968-1 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/946239

4. Калмыкова А.В. - Техническое регулирование в механизме государственного управления - Юридическое издательство Норма - 2023 - ISBN: 978-5-00156-232-0 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=419905

5. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документоведение: Учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 312 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1030031

6. Под ред. Белых В.С. - Техническое регулирование экономики и предпринимательской деятельности. Монография - Проспект - 2016 - ISBN: 978-5-392-19541-1 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/30374

7. Под ред. Занковского С.С., Михайлова Н.И. - Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27999-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/39629

8. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

9. Предпринимательское (хозяйственное) право. Т.2: Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник, Олейник О.М.5-7975-0504-52002

10. Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г. – Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. ЧАСТЬ 3. Сертификация 5-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-08499-3 - Текст электронный //

ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-3-sertifikaciya-512721

Тема 10. Антимонопольные требования к предпринимательской деятельности.

Понятие конкуренции. Правовые формы реализации конкуренции. Правовое регулирование деятельности естественных монополий. Запрет на недобросовестную конкуренцию. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке. Запрет на злоупотребление доминирующим положением. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов и координацию экономической деятельности. Запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия. Экономическая концентрация и контроль за ней. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№1 (часть I). -Ст.1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // СЗ РФ. -1996. -№25. -Ст.2954.
5. Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2010. -№1. –Ст.2;
6. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. -2006. -№31 (часть I). –Ст.3434.
7. Приказ ФАС России от 28 апреля 2010 г. №220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 34.
8. ГОСТ Р 58223-2018 Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2018 г. №597-ст).

Дополнительная литература по теме:

1. Городов, О. А. Недобросовестная конкуренция : учебное пособие / О. А. Городов, А. В. Петров, Н. А. Шмигельская ; под редакцией О. А. Городова. — Москва : Юстицинформ, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-7205-1575-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140653
2. Государственная политика по защите и развитию конкуренции и её реализация в нормах права : монография / ответственные редакторы Е. П. Губин, С. А. Пузыревский. — Москва : Юстицинформ, 2020. — 300 с. — ISBN 978-5-7205-1629-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172355
3. Максимов С.В., Пузыревский С.А. - Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства: проблемы теории и практики - Юридическое издательство Норма - 2023 - ISBN: 978-5-91768-731-5 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=419403

4. Новосельцева М.М. - Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции в системе экономической безопасности - Русайнс - 2020 - ISBN: 978-5-4365-5947-6 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/938712

5. Новосельцева М.М. - Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции в системе экономической безопасности - Русайнс - 2023 - ISBN: 978-5-466-00833-3 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/945255

6. Под ред. Тенишева А.П., Шишко И.В., Лужбина Е.Л. - Антимонопольное регулирование: проблемы законодательства, теории и практики. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27383-6 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/40310

7. Под ред. Пузыревского С.А. - Антиконкурентные соглашения и недобросовестная конкуренция. Учебное пособие - Проспект - 2016 - ISBN: 978-5-392-19277-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/30079

8. Под ред. Пузыревского С.А., Москвитина О.А. , Акимовой И.В. - Взыскание убытков, причиненных нарушениями антимонопольного законодательства. Практическое руководство - Проспект - 2019 - ISBN: 978-5-392-29212-7 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/41375

9. Шишкин М. В., Смирнов А. В. – Антимонопольное регулирование. Учебник и практикум для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-08003-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/antimonopolnoe-regulirovanie-512298

Тема 11. Договоры в предпринимательской деятельности

Понятие и виды предпринимательских договоров. Заключение предпринимательских договоров. Особенности заключения отдельных категорий договоров. Изменение и расторжение предпринимательских договоров. Исполнение предпринимательских договоров. Обеспечение исполнения предпринимательских договоров. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушение договора.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ // СЗ РФ. -1996. -№5. –Ст.410.

Дополнительная литература по теме:

1. Анисимов А. П., Рыженков А. Я., Чаркин С. А. ; Под общ. ред. Рыженкова А. Я. – Договорное право. Практическое пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-9916-9887-0 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/dogovornoe-pravo-514355

2. Белых В.С. - Государственное и договорное регулирование предпринимательской деятельности. Коллективная монография - Проспект - 2015 - ISBN: 978-5-392-14358-0 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/27631

3. Богданов Е.В. - Договоры в сфере предпринимательства. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-21871-4 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/38561

4. Воробьева О. В. – Составление договора: техника и приемы 2-е изд., пер. и доп - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-03435-6 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/sostavlenie-dogovora-tehnika-i-priemy-510636

5. Договор в гражданском праве России: сравнительно правовое исследование : монография / Ю. Н. Андреев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 272 с. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1058727

6. Зинченко С.А. Предпринимательское право в частно-публичном гражданском праве в современной России (доктрина, законодательство, правоприменение). Северо-Кавказский Юридический Вестник, (1). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.16649163

7. Казанцев М. Ф. – Договорное регулирование. Цивилистическая концепция. 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-12242-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/dogovornoe-regulirovanie-civilisticheskaya-koncepciya-517313

8. Отв. ред. Белов В. А. – Договоры коммерческого права. Акты унификации в системе источников договорного торгового права. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-14599-1 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/dogovory-kommercheskogo-prava-akty-chastnopravovoy-unifikacii-v-sisteme-istochnikov-dogovornogo-torgovogo-prava-520172

9. Отв. ред. Белов В. А. - Договоры коммерческого права. Договор продажи товаров. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-13475-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/dogovory-kommercheskogo-prava-dogovor-prodazhi-tovarov-519452

10. Под ред. Белова В. А. Договоры коммерческого права. Проблемы общей теории торговых договоров. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-12554-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/dogovory-kommercheskogo-prava-problemy-obschey-teorii-torgovyh-dogovorov-518366

11. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

12. Разумовская Е. В. – Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-14150-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-512701

13. Разумовская Е. В. - Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-14153-5 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-512702

14. Щербачева Л. В. – Гражданско-правовое регулирование электронных торговых договоров. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-15349-1 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL:

https://urait.ru/book/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-elektronnyh-torgovyh-dogovorov-520438

Тема 12. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования

Понятие и виды цен. Государственная ценовая политика. Правовые основы свободного ценообразования. Государственное регулирование цен. Ответственность в сфере ценообразования.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№1 (часть I). -Ст.1.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ // СЗ РФ. -1998. -№31. –Ст.3824.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. -1996. -№5. -Ст.410.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.
6. Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2010. -№1. –Ст.2.
7. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. -2003. -№13. –Ст.1177.
8. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. №147-ФЗ «О естественных монополиях» // СЗ РФ. -1995. -№34. -Ст.3426.
9. Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. №221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» // СЗ РФ. -1995. -№10. –Ст.859.
10. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2021 г. №1915 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов)» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.11.2021
11. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. №1088 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов)» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.07.2021
12. Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 №533 «Об утверждении Правил рассмотрения (урегулирования) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2009 г. №14 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.05.2018
13. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2015 г. №941 «О внесении изменений, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам и об утверждении Правил принятия Федеральной антимонопольной службой решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в

сфере деятельности естественных монополий и иных регулируемых организаций» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.09.2015;

14. Постановление Правительства РФ от 27 июня 2013№ 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. -2013. -№27. –Ст.3602.

15. Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» // СЗ РФ. -1995. -№11. –Ст.997.

Дополнительная литература по теме:

1. Братановский С.Н., Зайкова С.Н. - Административное ценообразование России: история и перспективы развития - Русайнс - 2017 - ISBN: 978-5-4365-1978-4 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/926121

2. Государственное регулирование цен (тарифов) в Российской Федерации: административно-правовой аспект : учеб. пособие / С.Н.Зайкова.— М. : ИНФРА-М, 2019. — 247 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ba3aca6326a28.03977169. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/962151

3. Липсиц И. В. - Ценообразование 4-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-15429-0 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/cenoobrazovanie-510557

4. Под ред. Занковского С.С., Михайлова Н.И. - Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27999-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/39629

5. Под ред. Касьяненко Т.Г. - Ценообразование 7-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-04530-7 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/cenoobrazovanie-510968

6. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

Тема 13. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности.

Наличные расчеты. Правила проведения кассовых операций. Использование ККМ в наличных расчетах. Безналичные расчеты. Расчеты платежными поручениями. Аккредитив. Инкассо. Расчеты чеками. Прямое дебетование.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. -1996. -№5. -Ст.410.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. -Ст.3301.

4. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. -2011. -№27. -Ст.3872.

5. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» // СЗ РФ. -2009. -№23. –Ст.2758.

6. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» // СЗ РФ. -2003. -№21. –Ст.1957.

7. Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. – 1996. № 6. - Ст. 492.

8. Инструкция Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам»)» // Вестник Банка России. -2021. -№61.

9. Положение Банка России от 29 июня 2021 г. №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» // Вестник Банка России. -2021. -№62.

10. Указание Банка России от 09.12.2019 №5348-У «О правилах наличных расчетов» // Вестник Банка России. -2020. -№29.

11. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» // Вестник Банка России. -2014. -№46.

Дополнительная литература по теме:

1. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В., Загиров Р. З. ; Отв. ред. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В. – Банковский вклад и банковский счет. Расчеты. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2021 - ISBN: 978-5-9916-9366-0 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/bankovskiy-vklad-i-bankovskiy-schet-raschety-467892

2. Брагинский, М. И. Договорное право. Книга пятая : в 2 томах / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — 2-е изд. — Москва : СТАТУТ, [б. г.]. — Том 2 : Договоры о банковском вкладе, банковском счете, банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари — 2011. — 623 с. — ISBN 978-5-8354-0754-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61522

3. Курбатов А. Я. – Банковское право России. 7-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-14795-7 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/bankovskoe-pravo-rossii-510511

4. Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В., Ивановой Н.Г. – Финансы, денежное обращение и кредит. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-9916-5035-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-510410

5. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

Тема 14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Этапы инвестиционной деятельности. Законодательство в сфере инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной деятельности Гарантии и льготы, предоставляемые инвесторам. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Правовые основы коллективного и совместного инвестирования. Правовое регулирование иностранных инвестиций.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ. -2006. -№52 (часть I). –Ст.5496.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ // СЗ РФ. -1996. -№5. –Ст.410.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.
4. Федеральный закон от 01 апреля 2020 г. №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2020. -№14 (часть 1). -Ст.1999.
5. Федеральный закон от 03.08.2018 №290-ФЗ «О международных компаниях» // СЗ РФ. -2018. -№32 (часть I). –Ст.5083.
6. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2015. -№1 (часть I). –Ст.41.
7. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» // СЗ РФ. -2011. -№49 (часть 1). –Ст.7013.
8. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // СЗ РФ. -2005. -№30 (часть II). –Ст.3126.
9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // СЗ РФ. -1999. -№9. –Ст.1096.
10. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // СЗ РФ. -1996. -№1. –Ст.18.
11. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и ВС РСФСР. -1991. -№29. -Ст.1005.

Дополнительная литература по теме:

1. Актуальные вопросы инвестиционной деятельности в России. Коллектив_авторов, под общ. ред. Янина О.Н. Русайнс - 2022 - ISBN: 978-5-466-01291-0 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/945646
2. Кутепов О.Е., Казакова С.П. - Публично-правовое регулирование инвестиционной деятельности - Юстиция - 2016 - ISBN: 978-5-4365-1181-8 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/920788
3. Лаптева А. М. – Инвестиционные режимы. Правовые аспекты. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-10428-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/investicionnye-rezhimy-pravovye-aspekty-517330
4. Фархутдинов И. З., Трапезников В. А. – Инвестиционное право. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-06628-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/investicionnoe-pravo-516359

Тема 15. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.

Внешнеэкономическая (внешнеторговая) деятельность и внешнеэкономические сделки. Коллизионное и материально-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли товарами. Единое таможенное пространство. Таможенный тариф. Таможенные пошлины. Нетарифное регулирование внешней торговли товарами. Особые запреты и ограничения в области внешней торговли. Валютное регулирование во внешней торговле.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. -1994. -№1.
3. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ // СЗ РФ. -2001. -№49. -Ст.4552.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№30. –Ст.3012.
6. Федеральный закон от 04 июня 2018 №127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» // СЗ РФ. -2018. -№24. -Ст.3394.
7. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. №281-ФЗ «О специальных экономических мерах» // СЗ РФ. -2007. -№ 1 (1 ч.). -Ст.44.
8. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2005. -№30 (часть II). –Ст.3127.
9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. -2003. -№50. –Ст.4859.
10. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. -2003. -№50. –Ст.4850.
11. Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. №165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // СЗ РФ. -2003. -№50. –Ст.4850.
12. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле» // СЗ РФ. 1999. -№30. -Ст.3774.
13. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. -1999. -№28. –Ст.3493.
14. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. №114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» // СЗ РФ. -1998. -№30 . -Ст.3610.
15. Закон РФ от 07 июля 1993 №5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Российская газета. – 1993. – 14 августа.
16. Указ Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771 «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами».

17. Указ Президента Российской Федерации от 06.02.2023 № 72 «Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами - резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 06.02.2023. Номер опубликования: 0001202302060022.

18. Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. №126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 18.03.2022. Номер опубликования: 0001202203180017.

19. Указ Президента Российской Федерации от 08 августа 2022 г. №529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 08.08.2022. Номер опубликования: 0001202208080050.

20. Указ Президента РФ от 3 мая 2022 г. №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 03.05.2022. Номер опубликования: 0001202205030001.

21. Указ Президента Российской Федерации от 08 марта 2022 г. №100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 08.03.2022. Номер опубликования: 0001202203080005.

22. Указ Президента Российской Федерации от 01 марта 2022 г. №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 01.03.2022. Номер опубликования: 0001202203010083.

23. Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 №79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 28.02.2022. Номер опубликования: 0001202202280049.

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2023 г. №1681 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 19.10.2023. Номер опубликования: 0001202310190051.

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. №2433 «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 27.12.2022. Номер опубликования: 0001202212270036.

26. Приказ Федеральной таможенной службы от 17.11.2021 №995 «Об утверждении Разъяснений о классификации в соответствии с единой Товарной но-

менклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных видов товаров» // Официальный интернет-портал правовой информации. Дата опубликования: 10.01.2021. Номер опубликования: 001202201100013.

Дополнительная литература по теме:

1. Блудова С.Н., Гвоздиков А.В., Попова Ж.А. - Основы внешнеэкономической деятельности в РФ - КноРус - 2016 - ISBN: 978-5-406-04634-0 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/918061
2. Вологдин А. А. - Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 7-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-15767-3 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/pravovoe-regulirovanie-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-509648
3. Громова Н. М. - Внешнеторговый контракт = Contract in Foreign Trade - Магистр - 2023 - ISBN: 978-5-9776-0064-4 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=420776
4. Лузина Т. В., Высоцкая В. Г. – Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-07445-1 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/zaprety-i-ogranicheniya-vneshnetorgovoy-deyatelnosti-516631
5. Под ред. Занковского С.С., Михайлова Н.И. - Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы. Монография - Проспект - 2018 - ISBN: 978-5-392-27999-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/39629
6. Позднякова Л.М. - Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское гражданское и международное частное право) - Юридическое издательство Норма - 2023 - ISBN: 978-5-00156-004-3 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=416359
7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское гражданское и международное частное право): учебное пособие для бакалавриата / Л. М. Позднякова. — 3-е изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 192 с. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1031739
8. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию : монография / под ред. Г. К. Дмитриевой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/898956
9. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

Тема 16. Защита прав предпринимателей.

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Понятие, способы и формы защиты прав предпринимателей. Судебная защита. Защита в государственных судах. Защита в третейских судах. Судебный контроль как средство защиты. Защита прав предпринимателей в административном порядке. Самозащита субъектов предпринимательской деятельности. Претензионный порядок и примирительные процедуры.

Нормативные правовые акты по теме:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2011. -№7. –Ст.898.
3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. -1997. -№1. –Ст.1.
4. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. -1995. -№18. –Ст.1589.
5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. -1994. -№13. -Ст. 1447.
6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. №21-ФЗ // СЗ РФ. -2015. -№10. -Ст.1391.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ. -2006. -№52 (часть I). –Ст.5496.
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№46. –Ст.4532.
9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ // СЗ РФ. -2002. -№30. –Ст.3012.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. -№32. –Ст.3301.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ // СЗ РФ. -1998. -№31. –Ст.3824.
12. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2020. -№31 (часть I). -Ст.5007.
13. Федеральный закон от 4 июня 2018 г. №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» // СЗ РФ. -2018. -№24. -Ст.3390.
14. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2016. -№1 (часть I). -Ст.2.
15. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №3-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 0медиации)» // СЗ РФ. -2010. -№31. –Ст.4162.
16. Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2013 г. №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // СЗ РФ. -2013. -№19. –Ст.2305.
17. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. -2006. -№31 (часть I). –Ст.3434.
18. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. -1995. -№47. -Ст.4472.
19. Основы законодательства о нотариате // Российская газета. 1993. 13 марта.
20. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 года №663 «Об утверждении перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб применяется с 1 июля 2021 г.» // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105040017 (дата обращения: 23.07.2020). – Текст : электронный.

21. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» // СЗ РФ. -2012. -№35. -Ст.4829.

Дополнительная литература по теме:

1. Агафонов, А. В. Медиация и арбитражный процесс : учебное пособие / А. В. Агафонов. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 94 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147565

2. Альбов А.П., Николюкин С.В. - Третейские суды как органы правоприменения в системе альтернативных способов урегулирования конфликтов - Юстиция - 2022 - ISBN: 978-5-4365-8459-1 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/943440

3. Вавилин, Е. В. Осуществление и защита гражданских прав : монография / Е. В. Вавилин. — 2-е изд. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 416 с. — ISBN 978-5-8354-1189-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/75077

4. Груздев В. В. – Способы защиты гражданских прав. 2-е изд. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-12729-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/sposoby-zaschity-grazhdanskih-prav-519132

5. Исаенкова О. В., Николайченко О. В., Соловьева Т. В., Ткачева Н. Н. ; Под ред. Исаенковой О. В. – Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе. Монография - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-11606-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/isk-i-iskovaya-forma-zaschity-v-grazhdanskom-processe-517531

6. Карасев Р.Е., Авакьян С.А., Добрынин Н.М. - Конституционный Суд Российской Федерации: реализация правозащитной функции - НИЦ ИНФРА-М - 2023 - ISBN: 978-5-16-018033-5 - Текст электронный // ЭБС ZNANIUM - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=418112

7. Курбатов, А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях модернизации правовой системы россии : учебное пособие / А. Я. Курбатов. — Москва : Юстицинформ, 2013. — 172 с. — ISBN 978-5-7205-1191-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/44531

8. Курбатов, А. Я. Предпринимательское право: проблемы теории и правоприменения : монография / А. Я. Курбатов. — Москва : Юстицинформ, 2022. — 244 с. — ISBN 978-5-7205-1846-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/266612

9. Курочкин, С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж : монография / С. А. Курочкин. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Москва : СТАТУТ, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8354-1780-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199871

10. Микшис, Д. В. Самозащита гражданских прав : монография / Д. В. Микшис. — Санкт-Петербург : Юридический центр, 2013. — 310 с. — ISBN 978-5-94201-658-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146371

11. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - ISBN 978-5-7205-1535-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/104602 http://znanium.com/catalog/product/1046024

12. Приходько Т. В. – Защита прав в Конституционном суде Российской Федерации и Европейском суде по правам человека. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-13965-5 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/zaschita-prav-v-konstitucionnom-sude-rossiyskoy-federacii-i-evropeyskom-sude-po-pravam-cheloveka-519662

13. Распопова Н. И. - Медиация. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-14347-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/mediaciya-519929

14. Скворцов О. Ю. – Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-14673-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/arbitrazh-treteyskoe-razbiratelstvo-v-rossiyskoy-federacii-514661

15. Чашкова С. Ю. – Актуальные проблемы защиты гражданских прав. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2023 - ISBN: 978-5-534-12252-7 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/aktualnye-problemy-zaschity-grazhdanskih-prav-517906

Трудовое право

Тема 1. Прекращение трудового договора.

Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Общий порядок прекращения трудового договора. Особенности порядка увольнения работника за совершение дисциплинарного проступка.

Основная литература

1. Трудовое право : учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. Л. Гейхмана. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19277-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/556229

Нормативные правовые акты

1. Трудовой кодекс РФ
2. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
3. Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере

оплаты труда».

4. Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях».

5. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».

6. Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий».

7. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

8. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

Тема 2. Трудовой распорядок и дисциплина труда

Понятие и значение дисциплины труда. Методы её обеспечения.

Понятие и порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка.

Поощрение за труд. Виды поощрений, основания и порядок их применения.

Понятие и виды дисциплинарного взыскания. Порядок применения дисциплинарных взысканий.

Основная литература

1. Трудовое право : учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. Л. Гейхмана. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19277-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/556229

Нормативные правовые акты

1. Трудовой кодекс РФ.

2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Тема 3. Материальная ответственность сторон трудового договора

Материальная ответственность работодателя: понятие и виды (возмещение материального ущерба, причиненного в результате незаконного лишения работника возможности трудиться, за задержку выплаты заработной платы, возмещение морального вреда).

Понятие и виды материальной ответственности работника. Пределы материальной ответственности. Полная материальная ответственность работника. Порядок взыскания причиненного ущерба.

Основная литература

1.Трудовое право : учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. Л. Гейхмана. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19277-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/556229

Нормативные правовые акты

1. Конвенция относительно защиты заработной платы (заключена в Женеве

01.07.1949 № 95).

2. Трудовой кодекс РФ.

3. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю».

Семейное право

Тема 1. Брак и правовое регулирование его заключения

Понятие брака в семейном праве. Регистрация заключения брака. Порядок регистрации заключения брака. Условия вступления в брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.

Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Последствия признания брака недействительным. Защита добросовестного супруга и ребенка, родившегося в браке, признанном недействительным.

Нормативные акты

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

2. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

Основная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19037-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555808

Дополнительная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под редакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15804-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544824

2. Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией Е. А. Чефрановой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16422-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535534

3. Ульбашев А. Х. Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16511-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542067

Тема 2. Прекращение брака

Понятие и основания прекращения брака. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака. Порядок расторжения брака.

Основания и порядок расторжения брака в органах ЗАГСа по заявлению обоих супругов. Основания и порядок расторжения брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов. Разрешение споров, возникающих между супругами при расторжении брака в органах ЗАГСа. Момент прекращения брака при его расторжении в органах ЗАГСа.

Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии супругов на расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Момент прекращения брака при его расторжении в суде.

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим.

Нормативные акты

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
2. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1

Основная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19037-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555808

Дополнительная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под редакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15804-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544824
2. Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией Е. А. Чефрановой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16422-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535534
3. Ульбашев А. Х. Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16511-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542067

Тема 3. Права и обязанности супругов

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Равенство личных прав и обязанностей супругов.

Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. Общая совместная собственность супругов, ее состав и правовой режим. Право на общее имущество супруга, осуществляющего ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имеющего самостоятельного дохода. Презумпция согласия другого супруга на совершение сделки по распоряжению общим имуществом одним из супругов.

Имущество каждого из супругов, ее правовой режим.

Порядок раздела общего имущества супругов. Основания отступления судом от начала равенства долей супругов в их общем имуществе. Имущество, не подлежащее разделу.

Договорный режим имущества супругов. Понятие, признаки и порядок заключения брачного договора. Момент вступления в силу брачного договора, заключенного до государственной регистрации брака. Форма брачного договора. Содержание брачного договора. Круг вопросов, исключенных из сферы регулирования брачным договором. Основания и порядок изменения или расторжения брачного договора. Основания и порядок признания брачного договора недействительным.

Ответственность супругов по обязательствам.

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
4. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1

Основная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19037-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555808

Дополнительная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под редакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15804-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544824

2. Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией Е. А. Чефрановой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16422-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535534

3. Ульбашев А. Х. Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16511-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542067

Тема 4. Права и обязанности родителей и детей

Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление происхождения детей. Установление происхождения ребенка от матери. Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства мужа матери ребенка. Суррогатное материнство.

Добровольное установление отцовства по совместному заявлению отца и матери ребенка в орган ЗАГСа. Добровольное установление отцовства по заявлению отца ребенка. Установление отцовства в судебном порядке. Основания установления отцовства в судебном порядке. Лица, имеющие право требовать установление отцовства в судебном порядке.

Основание и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. Запись об отце ребенка в случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке. Запись рождения ребенка в книге записей рождений в случае рождения ребенка в результате применения метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона.

Оспаривание отцовства (материнства): порядок и лица, имеющие право оспаривать отцовство (материнство).

Личные неимущественные права несовершеннолетних детей: право ребенка жить и воспитываться в семье; право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками; право ребенка выражать свое мнение; право ребенка на имя, отчество и фамилию; право ребенка на защиту.

Имущественные права ребенка. Право ребенка на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Право собственности ребенка на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, и на другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

Права и обязанности родителей. Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Равенство прав и обязанностей родителей.

Ответственность родителей за ненадлежащее осуществление родительских прав и обязанностей. Лишение родительских прав (основания, порядок, правовые последствия). Восстановление в родительских правах (основания и порядок). Ограничение родительских прав (основания, порядок, правовые последствия). Отмена ограничения родительских прав.

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
5. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1

Материалы судебной практики

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»

Основная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19037-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555808

Дополнительная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под редакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15804-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544824

2. Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией Е. А. Чефрановой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16422-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535534

3. Ульбашев А. Х. Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16511-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542067

Тема 5. Алиментные обязательства членов семьи

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления родителями содержания несовершеннолетним детям. Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке. Размер алиментов. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Основания взыскания судом алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме.

Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей.

Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Участие родителей в дополнительных расходах на несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей.

Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей на алименты и заботу со стороны трудоспособных совершеннолетних детей.

Обязанности супругов по взаимному содержанию (алиментные обязательства). Формы взаимной материальной помощи супругов. Основания требования супругом предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. Право бывшего супруга на получение

алиментов после расторжения брака. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком.

Алиментные обязательства других членов семьи. Определение размера и порядка уплаты алиментов на других членов семьи.

Соглашение об уплате алиментов. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об уплате алиментов.

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов на основании судебного решения. Обязанности администрации, производящей удержание алиментов.

Определение задолженности по алиментам и освобождение от ее уплаты. Индексация алиментных платежей.

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов.

Особенности уплаты алиментов в случае выезда лица, обязанного их уплачивать, в иностранное государство на постоянное жительство.

Прекращение алиментных обязательств.

Нормативные акты

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

Основная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19037-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555808

Дополнительная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под редакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15804-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544824

2. Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией Е. А. Чефрановой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16422-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535534

3. Ульбашев А. Х. Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16511-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542067

Тема 6. Опека и попечительство над детьми

Установление опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей. Законодательные требования к опекунам (попечителям) детей.

Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. Прекращение опеки и попечительства над детьми.

Нормативные акты

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

2. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

3. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

Основная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19037-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555808

Дополнительная литература:

1. Семейное право : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под редакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15804-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544824

2. Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией Е. А. Чефрановой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16422-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535534

3. Ульбашев А. Х. Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16511-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542067

Гражданское процессуальное право

Тема 1. Процессуальные сроки

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки.

Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока.

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, объект. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Процессуальные юридические факты в гражданском процессуальном праве.

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и классификация. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда в гражданском процессе. Состав суда.

Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Лица, содействующие правосудию.

Основания участия в гражданском процессе для граждан и организаций. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность.

Тема 3. Стороны в гражданском процессе

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников.

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей стороны.

Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение.

Тема 4. Третьи лица в гражданском процессе

Третьи лица в гражданском процессе. Виды третьих лиц.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Основания и процессуальный порядок их привлечения (вступления) для участия в деле. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования.

Тема 5. Подведомственность гражданских дел

Понятие подведомственности дел. Институт подведомственности и принцип разделения властей. Подведомственность и право на обращение в суд за судебной защитой. Принцип универсальной подведомственности дел судам общей юрисдикции. Органы, наделенные правом разрешать гражданские дела.

Виды подведомственности дел судам общей юрисдикции: императивная, договорная, альтернативная, смешанная. Общие критерии и правила определения подведомственности.

Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подведомственности.

Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции: дела из гражданских, публично-правовых и иных правоотношений.

Тема 6. Подсудность гражданских дел

Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды. Право на рассмотрение дела судом, к подсудности которого оно отнесено (статья 47 Конституции Российской Федерации).

Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда Российской Федерации и областных (краевых) и приравненных к ним судов.

Территориальная подсудность и ее виды. Передача дела из одного суда в другой суд. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности.

Тема 7. Судебное доказывание и доказательства в гражданском процессе

Доказательственное право в гражданском судопроизводстве как межотраслевой правовой институт.

Предмет доказывания в гражданском процессе и его структура. Определение предмета доказывания в гражданском процессе. Факты, освобождаемые от доказывания.

Понятие доказательств в гражданском процессуальном праве. Классификация доказательств. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.

Доказывание в гражданском процессе и его особенности. Влияние модели гражданского процесса на порядок доказывания. Выявление доказательств. Собирание доказательств и бремя доказывания. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании. Исследование доказательств и их оценка.

Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. Объяснения лиц, участвующих в деле, как средство доказывания.

Показания свидетелей. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей.

Письменные доказательства, их классификация и значение в гражданском процессе. Порядок истребования письменных доказательств от сторон и лиц, не участвующих в деле. Последствия непредставления письменного доказательства.

Вещественные доказательства. Порядок истребования вещественных доказательств от сторон и лиц, не участвующих в деле. Последствия непредставления вещественного доказательства. Осмотр на месте. Протокол осмотра.

Заключение эксперта. Порядок назначения и проведения экспертизы. Процессуальные права и обязанности эксперта. Дополнительная или повторная экспертиза.

Проблема использования новых средств доказывания в гражданском процессе.

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. Порядок обеспечения доказательств до возбуждения дела в суде и после его возбуждения.

Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный порядок оформления и исполнения судебного поручения.

Тема 8. Иск и право на иск в гражданском процессе

Понятие иска и. его элементы. Виды иска в гражданском процессуальном праве. Основания классификации исков. Классификация по процессуально-правовому признаку. Материально-правовая классификация исков.

Классификация исков по характеру защищаемых интересов и выгодоприобретателю по иску. Иски о защите собственных интересов. Иски о защите публичных интересов. Иски о защите прав других лиц. Иски о защите неопределенного круга лиц и групповые иски. Косвенные (производные) иски.

Право на обращение в суд за судебной защитой в гражданском процессе: его понятие и порядок реализации. Право на предъявление иска в гражданском процессе. Соединение и разъединение исковых требований. Обеспечение иска.

Защита ответчика против иска. Встречный иск.

Тема 9. Судебный приказ и приказное производство

Сущность и значение судебного приказа и приказного производства. Основания выдачи судебного приказа.

Возбуждение дел о выдаче судебного приказа. Выдача судебного приказа, порядок его исполнения. Отмена судебного приказа. Последствия его отмены.

Тема 10. Возбуждение дела в гражданском процессе

Порядок предъявления иска (подачи жалобы, заявления) в гражданском процессе. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Оставление искового заявления без движения.

Принятие искового заявления к производству суда. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Основания к отказу в принятии искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.

Тема 11. Постановления суда первой инстанции

Понятие и виды судебных постановлений. Решение суда общей юрисдикции. Сущность и значение судебного решения.

Порядок вынесения решения суда. Основные требования к судебному решению.

Устранение недостатков судебного решения судом, вынесшим его. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок.

Содержание судебного решения. Резолютивная часть решения суда: ее значение и особенности содержания.

Немедленное исполнение решения суда (виды и основания). Отсрочка и рассрочки исполнения.

Законная сила решения суда. Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.

Определения суда первой инстанции: понятие, виды и законная сила. Частные определения. Их содержание и значение.

Тема 12. Заочное производство и заочное решение.

Понятие заочного производства. Условия вынесения заочного решения. Порядок заочного производства и содержание заочного решения.

Обжалование заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения. Последствия отмены заочного решения.

Литература.

Основная литература:

1. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17972-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538497

Дополнительная литература:

1.Белов, В.А. Что изменилось в гражданском процессе **[**Электронный ресурс]: практическое пособие / В.А.Белов; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2018. - Режим доступа**:** http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?2&type=f_search&text=false.

2.Нечаев, В.И. Сборник модельных определений по гражданскому процессу [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / отв.ред.В.И.Нечаев; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2013. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?2&type=f_search&text=false.

1. Вопросы к экзамену

Гражданское право

1. Источники гражданского права. Действие гражданско-правовых норм во времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона, аналогия права.
2. Гражданско-правовые отношения: понятие, субъекты, объекты, содержание. Виды гражданско-правовых отношений. Юридические факты.
3. Правоспособность и дееспособность физических лиц.
4. Признание гражданина умершим. Объявление гражданина безвестно

отсутствующим. Имя и место жительства гражданина

5. Юридическое лицо: понятие и правосубъектность юридического лица. Классификация юридических лиц.

6. Правовой статус хозяйственных обществ как субъектов гражданских правоотношений.

7. Правовой статус хозяйственных товариществ как субъектов гражданских правоотношений.

8. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий как субъектов гражданских правоотношений. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.

9. Понятие и правовой статус некоммерческих организаций.

10. Создание юридических лиц: понятие и правовое регулирование. Порядок создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. Средства индивидуализации юридического лица.

11. Реорганизация юридических лиц: основания, порядок и способы.

12. Ликвидация юридических лиц: основания и порядок.

13. Объекты гражданских прав: понятие, виды. Вещи как объекты гражданских прав. Юридическая классификация вещей.

14. Имущество как объект гражданских прав. Работы, услуги, интеллектуальная собственность как объекты гражданских прав.

15. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита нематериальных благ. Компенсация морального вреда.

16. Сделки: понятие и виды.

17. Условия действительности сделок. Виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделок.

18. Представительство: понятие, основания, виды.

19. Доверенность: понятие, форма, виды, содержание. Передоверие.

20. Сроки в гражданском праве: понятие, виды. Правила исчисления сроков.

21. Исковая давность в гражданском праве. Понятие, виды, приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

22. Право собственности в системе вещных прав: понятие, субъекты, объекты и содержание. Формы собственности.

23. Основания возникновения права собственности.

24. Основания прекращения права собственности.

25. Общая собственность: понятие, виды и правовые основания. Особенности общей долевой и общей совместной собственности.

26. Способы защиты права собственности и иных вещных прав.

27. Обязательства: понятие, субъекты, объект, содержание и виды. Основания возникновения обязательств.

28. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.

29. Понятие и принципы исполнения обязательств.

30. Понятие, значение и система способов обеспечения исполнения обязательств.

31. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды неустойки.

32. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и сферы применения.

33. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды залога.

34. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.

35. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.

36. Гражданско-правовой договор: понятие, принципы и виды.

37. Содержание и форма договора.

38. Заключение договора. Заключение договора на торгах.

39. Основания, порядок и правовые последствия изменения и расторжения договора.

40. Общие положения о купле-продаже. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, основные элементы.

41. Общие положения о купле-продаже. Договор купли-продажи: содержание.

42. Договор розничной купли-продажи: понятие, характеристика, основные элементы.

43. Договор розничной купли-продажи: содержание.

44. Договор поставки: понятие, характеристика, основные элементы.

45. Договор поставки: содержание.

46. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд: правовое регулирование, основания поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта.

47. Заключение договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд: правовое регулирование, порядок.

48. Договор контрактации: понятие, характеристика, основные элементы.

49. Договор контрактации: содержание.

50. Договор энергоснабжения: понятие, характеристика, основные элементы.

51. Договор энергоснабжения: содержание.

52. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, характеристика, основные элементы.

53. Договор купли-продажи недвижимости: содержание.

54. Договор продажи предприятия: понятие, характеристика, основные элементы.

55. Договор продажи предприятия: содержание.

56. Договор мены.

57. Договор дарения.

58. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением. Договор ренты.

59. Виды договора ренты: сравнительная характеристика.

60. Договор пожизненного содержания с иждивением.

61. Общие положения об аренде. Договор аренды: понятие, характеристика, основные элементы.

62. Общие положения об аренде. Договор аренды: содержание.

63. Договор проката.

64. Договоры аренды транспортного средства.

65. Договор аренды зданий и сооружений.
66. Договор аренды предприятия.
67. Договор финансовой аренды (лизинг).
68. Договоры найма жилого помещения: сравнительная характеристика.
69. Договор безвозмездного пользования.
70. Общие положения о подряде. Договор подряда: понятие, характеристика, основные элементы.
71. Общие положения о подряде. Договор подряда: содержание.
72. Договор бытового подряда.
73. Договор строительного подряда.
74. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
75. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ: сравнительная характеристика.
76. Договор возмездного оказания услуг.
77. Понятие и виды транспортных обязательств, их правовое регулирование.
78. Договор перевозки груза.
79. Претензии и иски по перевозке грузов.
80. Договор перевозки пассажира и багажа.
81. Претензии и иски по перевозкам пассажиров и багажа.
82. Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными организациями.
83. Договор транспортной экспедиции.
84. Договор займа.
85. Кредитный договор.
86. Товарный и коммерческий кредит.
87. Договор финансирования под уступку денежного требования.
88. Договор банковского вклада.
89. Договор банковского счета.
90. Договор номинального счета. Договор счета эскроу. Договор публичного депозитного счета.
91. Расчетные обязательства. Общие положения о расчетах.
92. Безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов: сравнительная характеристика.
93. Общие положения о хранении. Договор хранения: понятие, характеристика, основные элементы.
94. Общие положения о хранении. Договор хранения: содержание.
95. Договор складского хранения.
96. Специальные виды хранения: сравнительная характеристика.
97. Договор условного депонирования (эскроу).
98. Договор имущественного страхования.
99. Договор личного страхования.
100. Договор поручения.
101. Действия в чужом интересе без поручения.
102. Договор комиссии.
103. Агентский договор.
104. Договор доверительного управления имуществом.
105. Договор коммерческой концессии.

106. Договор простого товарищества.

107. Обязательства из односторонних действий: публичное обещание награды, публичный конкурс.

108. Проведение игр и пари.

109. Обязательства из причинения вреда. Общие основания и условия ответственности за причинение вреда.

110. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости.

111. Ответственность за вред, причиненный работником.

112. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

113. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

114. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и ограниченными в дееспособности лицами. Ответственность за вред, причиненный дееспособным гражданином в состоянии, не позволяющем осознавать значение своих действий.

115. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.

116. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

117. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуги.

118. Компенсация морального вреда.

119. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

120. Авторское право: понятие, объекты и субъекты. Авторские права: содержание, сроки действия.

121. Права, смежные с авторскими (смежные права): объекты, субъекты, содержание, сроки действия.

122. Патентное право: понятие, объекты и субъекты. Содержание патентных прав. Сроки действия исключительного права на объекты патентных прав.

123. Наследование: понятие, основания. Наследство. Время и место открытия наследства. Субъекты наследственного правопреемства.

124. Приобретение наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия.

125. Наследование по завещанию. Принципы завещания. Форма и порядок совершения завещания. Виды завещаний. Право на обязательную долю в наследстве.

126. Наследование по закону. Очередность наследования по закону. Наследование по праву представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

Предпринимательское право

1. Понятие и принципы предпринимательского права.
2. Источники предпринимательского права.
3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
4. Виды и формы предпринимательской деятельности. Правовой режим предпринимательской деятельности.
5. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
6. Крестьянское (фермерское) хозяйство без статуса юридического лица.

7. Правовой статус хозяйственных товариществ.
8. Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью.
9. Правовой статус акционерных обществ.
10. Правовой статус хозяйственных партнерств.
11. Правовой статус производственного кооператива.
12. Правовой статус государственных (муниципальных) унитарных предприятий.
13. Простые товарищества.
14. Вертикально-интегрированные объединения субъектов предпринимательской деятельности.
15. Саморегулируемые организации субъектов предпринимательской деятельности.
16. Торгово-промышленные палаты.
17. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей.
18. Прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
19. Создание и прекращение крестьянского (фермерского) хозяйства.
20. Создание и регистрация коммерческой организации.
21. Реорганизация коммерческой организации.
22. Ликвидация коммерческой организации.
23. Понятие и виды имущества субъектов предпринимательской деятельности.
24. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. Увеличение (уменьшение) уставного (складочного) капитала (фонда).
25. Предприятие как имущественный комплекс (понятие, состав, правовой режим, индивидуализация, распоряжение).
26. Приватизация (понятие, организация, способы).
27. Понятие и признаки банкротства. Возбуждение дел о банкротстве.
28. Процедура наблюдения.
29. Процедуры финансового оздоровления и внешнего управления.
30. Процедура конкурсного производства.
31. Процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей.
32. Мировое соглашение в делах о банкротстве.
33. Бухгалтерский учет в предпринимательской деятельности.
34. Бухгалтерская отчетность (понятие, состав, порядок предоставления). Внутренний контроль и аудит в предпринимательской деятельности.
35. Налоговый учет и отчетность в предпринимательской деятельности. Предоставление субъектами предпринимательской деятельности статистической отчетности.
36. Правовой режим информации, содержащейся в государственных реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕФРСФДЮЛ). Предоставление и получение данной информации субъектами предпринимательской деятельности.
37. Режимы ограниченного доступа к информации (коммерческая тайна, секрет производства (ноу-хау)).
38. Понятие, виды, формы, средства и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности. Обязательные требования в предпринимательской деятельности. Порядок установления обязательных требований.

39. Государственный контроль (надзор) за осуществлением предпринимательской деятельности.

40. Саморегулирование предпринимательской деятельности.

41. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности (понятие лицензирования, лицензионное законодательство, порядок предоставления лицензий и внесения изменений в реестр лицензий).

42. Оценка соблюдения лицензионных требований. Приостановление и возобновление действия лицензий. Аннулирование лицензий. Прекращение действия лицензий.

43. Обязательные требования к продукции и требования, исполняемые на добровольной основе (нормативная основа и порядок установления).

44. Подтверждение соответствия продукции, работ и услуг.

45. Государственный контроль за соблюдением обязательных требований к продукции.

46. Запрет на недобросовестную конкуренцию.

47. Запрет на злоупотребление доминирующим положением.

48. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения, согласованные действия и координацию экономической деятельности.

49. Контроль за экономической концентрацией.

50. Понятие предпринимательского договора. Система предпринимательских договоров. Принципы правового регулирования.

51. Заключение, изменение и расторжение договоров субъектами предпринимательской деятельности.

52. Исполнение договорных обязательств субъектами предпринимательской деятельности. Обеспечение исполнения субъектами предпринимательской деятельности договорных обязательств.

53. Последствия нарушения субъектами предпринимательской деятельности договорных обязательств.

54. Понятие и виды цен. Законодательство о ценах. Условия свободного ценообразования.

55. Регулируемые цены. Ответственность за правонарушения в сфере государственного регулирования цен.

56. Наличные расчеты в предпринимательской деятельности.

57. Безналичные расчеты в предпринимательской деятельности.

58. Понятие и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность. Инвестиционное законодательство.

59. Инвестиционная деятельность субъектов предпринимательской деятельности, осуществляемая в форме капитальных вложений.

60. Правовые основы коллективной и совместной инвестиционной деятельности.

61. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.

62. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.

63. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности.

64. Особые виды запретов и ограничений в области внешней торговли. Особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности.

65. Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

66. Система форм и способов защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Уполномоченные по защите прав предпринимателей (система и компетенция).

67. Защита прав предпринимателей в государственных судах.

68. Защита прав предпринимателей в третейском суде.

69. Защита прав предпринимателей федеральными органами исполнительной власти и прокуратурой.

70. Самозащита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей путем достижения консенсуса.

Трудовое право

71. Расторжение трудового договора в случаях ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем – физическим лицом.

72. Расторжение трудового договора в случае сокращения численности или штата работников.

73. Расторжение трудового договора в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.

74. Расторжение трудового договора в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

75. Расторжение трудового договора в случае прогула.

76. Расторжение трудового договора в случае появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

77. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).

78. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

79. Порядок применения дисциплинарных взысканий.

80. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.

Семейное право

1. Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение, виды.
2. Законный режим имущества супругов.
3. Раздел общего имущества супругов.
4. Договорный режим имущества супругов.
5. Ответственность супругов по обязательствам.
6. Лишение родительских прав: основания и порядок.
7. Установление отцовства в судебном порядке.
8. Алиментные обязательства супругов.
9. Опека и попечительство над детьми: основания и порядок установления опеки и попечительства.
10. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.

Гражданское процессуальное право

1. Понятие и виды подсудности, отличие от подведомственности

2. Лица, участвующие в деле (понятие, состав, процессуальные права и обязанности)
3. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности
4. Полномочия представителя в суде. Объем и оформление.
5. Судебные доказательства и судебное доказывание
6. Понятие, сущность и значение искового производства
7. Виды исков, основания их классификации
8. Приказное производство
9. Заочное производство, его особенности
10. Законная сила судебного решения